الميثاق العائلي

ملخص ومراجعة استعداداً للاختبار

الملخص · أسئلة الاختيار من متعدد · أسئلة الصح والخطأ · الأسئلة المقالية

فهرس المحتويات

الملخص 3
المكونات والأبعاد 3
الميثاق العائلي وسيلةً للحد من النزاعات 8
الدليل الاسترشادي 11
دور المستشار والوسيط في بناء الميثاق 17
المواثيق الواقعية: تجربة كتابة الميثاق العائلي 22
إحصاءات المقرر 24
أسئلة الاختيار من متعدد 25
مفتاح إجابات الاختيار من متعدد 30
أسئلة الصح والخطأ 32
مفتاح إجابات الصح والخطأ 34
الأسئلة المقالية 36
السؤال الأول (المكونات والأبعاد): اشرح 36
السؤال الثاني (المكونات والأبعاد): قارن واقترح بوصفك مستشاراً 36
السؤال الثالث (الحد من النزاعات): حلّل الحالة بوصفك وسيطاً 37
السؤال الرابع (الدليل الاسترشادي): اقترح بوصفك مستشاراً 38
السؤال الخامس (دور المستشار والوسيط): قارن وعلّل 39
السؤال السادس (دور المستشار والوسيط): حلّل حالة بوصفك مستشاراً 40
السؤال السابع (المواثيق الواقعية): استخلص وعلّل 41

الملخص

المكونات والأبعاد

المطلوب وفق محاور البرنامج: معرفة عناصر الميثاق، وهي القيم والرؤية المشتركة، وهياكل الملكية، ومجلس العائلة، وسياسات التوظيف وتوزيع الأرباح، وآليات فض النزاع. ومعرفة أبعاده الأسرية والتنظيمية والقانونية، وكيف تتكامل.

أولاً: التعريف والمترادفات

التعريف: «مجموعة من الأسس والقواعد والضوابط يتم تحديدها وصياغتها بمشاركة الأطراف المعنية، ويحظى بقبول واحترام أفراد العائلة ويتعهدون بتنفيذه لتحقيق رسالة الشركة العائلية وتمكينها من تحقيق أهدافها، بجانب تحقيق رسالة العائلة ومصالح وأهداف أفرادها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية». ويقوم ذلك على افتراض وجود قيم ومبادئ بين أفراد العائلة تحقق الود والألفة والتعاون والانتماء، بما يساهم في نمو الشركة واستقرارها.

مفاتيح التعريف المهمة للاختبار:

- الأسس والقواعد والضوابط.
- المشاركة في الصياغة.
- القبول والتعهد بالتنفيذ.
- رسالتان: رسالة الشركة ورسالة العائلة.
- ثلاثة أنواع من المصالح: اقتصادية، واجتماعية، وأخلاقية.

المترادفات (4): دستور العائلة، وبروتوكول العائلة، وبيان مبادئ العائلة، وقواعد ولوائح العائلة.

صيغ أخرى للتعريف:

- «وثيقة حية تمثل الخطة الاستراتيجية للعائلة التجارية، تحدد القيم المشتركة والرؤية، وتضع آليات واضحة للحوكمة وإدارة العلاقات بين العائلة والشركة، وتنظم عمليات اتخاذ القرار وحل النزاعات».
- «وثيقة تنظم العديد من الجوانب التي قد تكون سبباً للنزاع».
- قاعدة يكثر الاستشهاد بها: «الميثاق العائلي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام للشركة العائلية».

ثانياً: المكونات

المكوّن وفق محاور البرنامج	ما يقابله في المادة 11 من نظام الشركات
القيم والرؤية المشتركة	لا تذكره المادة نصاً. يرد في أسئلة «التواصل الفعال وبناء التوافق» وفي فصول الدليل الاسترشادي
هياكل الملكية	تنظيم الملكية العائلية في الشركة، والتصرف في الحصص أو الأسهم
مجلس العائلة	حوكمة الشركة وإدارتها
سياسات التوظيف وتوزيع الأرباح	سياسة العمل، وسياسة توظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح
آليات فض النزاع	آلية تسوية المنازعات أو الخلافات

قائمة المادة 11 تنتهي بكلمة «وغيرها»، فهي **غير حصرية**. أما البنود التفصيلية للميثاق (الشكلان المقترحان وفصول الدليل) فانظر قسم: الدليل الاسترشادي.

ثالثاً: الأبعاد وتكاملها

تسمّي محاور البرنامج ثلاثة أبعاد: الأسري، والتنظيمي، والقانوني، ولم تُفصَّل هذه التسمية كتابةً. والذي عُرض في المادة ثلاثة أمور:

1. لكل دائرة أدوات حوكمة خاصة بها، ويجب فهم هذه الأدوات «لكي يكون الميثاق رصيناً وناجعاً».

العائلة	الملكية	المنشأة
ميثاق العائلة	اجتماعات الملاك	مجلس الإدارة
مجلس العائلة	مكتب العائلة	فصل الملكية عن الإدارة
اجتماعات العائلة	ترتيب الملكية	اللوائح والأنظمة الداخلية

2. أثر الميثاق يشمل الدوائر الثلاث: أثر الميثاق «لا ينحصر على دائرة العائلة، وإنما يؤثر على الدوائر الثلاثة مجتمعة». أما نموذج الدوائر الثلاث نفسه فيُشرح في مقرر إدارة الأعمال.

3. التحول المؤسسي: هو «الانتقال بالشركة من الممارسات الفردية إلى الممارسات الاحترافية بما يتناسب مع تزايد حجم المنشأة وتعقيد أعمالها». وينطوي على ثلاثة أمور: **حوكمة العائلة، وحوكمة المنشأة، وحوكمة العلاقة بينهما.**

ربط تفسيري (إضافة توضيحية):

- البعد الأسري يقابل القيم والرؤية ومجلس العائلة وحوكمة العائلة.
- البعد التنظيمي يقابل مجلس الإدارة والتوظيف وتوزيع الأرباح وفصل الملكية عن الإدارة.
- البعد القانوني يقابل المادة 11 والإلزام والإدراج في عقد التأسيس.

رابعاً: مكانة الميثاق في منظومة الحوكمة

حين تتفق العائلة على الميثاق، يختلف إطار حوكمة الشركة العائلية عن غيرها «لوجود مجلس وميثاق للعائلة».

المستوى	الشركة المساهمة العامة	الشركة المساهمة العائلية
1	نظام الشركة الأساس	نظام الشركة الأساس، **ويتضمن ميثاق العائلة، ومنه مجلس العائلة**
2	الجمعية العمومية (الملاك)	الجمعية العمومية
3	مجلس الإدارة (أعضاء من الملاك والمستقلين)	مجلس الإدارة
4	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية

مخرجات التحول المؤسسي:

حوكمة العائلة	حوكمة المنشأة
الميثاق العائلي: ينظم الجوانب التي قد تكون سبباً للنزاع	**السياسات والإجراءات:** تنظم سير الأعمال واتخاذ القرار
لجان العائلة: لاستدامة العائلة	**الجمعية العمومية:** كافة المساهمين، وعلى رأس صلاحياتها تعيين مجلس الإدارة وعزله
مجلس العائلة (Family Council): يشرف على لجان العائلة، ويعزز التنسيق بين العائلة ومجلس الإدارة	**مجلس الإدارة:** يضع الخطط والاستراتيجيات، ويشرف على الإدارة التنفيذية ويراقب أداءها
جمعية العائلة (Family Assembly): كافة أفراد العائلة من الملاك الحاليين والمستقبليين	**لجان مجلس الإدارة:** متخصصون يدعمون المجلس، مثل لجنة الترشيحات والمكافآت

خامساً: الأساس النظامي (المادة 11)

- **النظام:** نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.

- **حكم المادة:** أعطت المادة الحادية عشرة الميثاق **صفة الإلزام**، إذا أبرمه المؤسسون أو الشركاء أو المساهمون. ويستوي في ذلك:
  - أن ينشأ أثناء التأسيس أو بعده.
  - أن يُدرج في عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو تُفرد له وثيقة مستقلة.
- **الشرط:** ألا يخالف ثلاثة: نظام الشركات، وعقد التأسيس، والنظام الأساس.
- **ما تجيزه المادة (3 أمور):**
  - إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة، ومن ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة، **بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض**.
  - إبرام ميثاق عائلي بالمحتوى المذكور في «ثانياً».
  - أن يكون الاتفاق أو الميثاق ملزماً، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس.
- **نصاب التعديل:** إذا كان الميثاق جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس، فيُعدَّل بالأوضاع المقررة لتعديلهما **بحسب شكل الشركة**. أما الميثاق المستقل فلم يُذكر نصاب تعديله هنا، وسياسة التعديل في الميثاق نفسه في قسم: الدليل الاسترشادي.

سادساً: الميثاق العائلي واتفاق الشركاء

الميثاق العائلي	اتفاق الشركاء / عقد الشركة
يتعلق بجميع الشركات العائلية	يتعلق بالشركات
ينظم العائلة في الشركة، وعلاقة الأفراد فيها	ينظم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين، أو بينهم وبين الشركة
ينظم آلية توظيف أفراد العائلة	ينظم دخول ورثة الشركاء في الشركة
غير إلزامي بالأساس	إلزامي
ينشأ خلال مدة التأسيس أو بعدها	ينشأ خلال مدة التأسيس
ينظم العلاقة بين أفراد العائلة	ينظم الشركة وتعاملاتها مع الغير
لا يلزم إشهاره ما لم يكن جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس	يلزم إشهاره، وإشهار أي تعديل عليه

ملاحظة: ترد صيغتان: وصف الميثاق بأنه «غير إلزامي بالأساس»، ونص المادة 11 على أنه «يكون ملزماً». والمعتمد للاختبار أن الحكم النظامي الحالي هو **الإلزام**، أما عبارة «بالأساس» فتصف طبيعة الميثاق الأصلية قبل أن يأتي النص النظامي.

سابعاً: أهداف الميثاق وأدواره

أهداف الميثاق الستة:

1. تحديد التوجه الاستراتيجي للشركة، وبناء التوافق عليه.
2. التوافق على أسس ملزمة لتوارث الملكية والسلطة، وتحديد آلية صنع القرارات المتصلة بذلك.
3. الوقاية من النزاعات، ووضع آلية واضحة للتعامل معها عند وقوعها.
4. حصر كل ما قد يثير خلافاً في المستقبل، في الإدارة أو الملكية أو في المشاكل العائلية التي تنعكس على الشركة.
5. التوافق على مرجعية تحدد الحقوق والواجبات والقرارات المصيرية، ووضع قواعد لحسم ما يترتب عليها من نزاعات.
6. توثيق أعراف العائلة وبروتوكولاتها بسند قانوني مكتوب وواجب التنفيذ.

أدوار الميثاق الثلاثة في المنشأة:

- **حماية العائلة:** تفادي الخلافات بتنظيم العمليات التي قد تسببها.

- **التوسع في الأعمال:** ضمان جودة القرارات، وبناء الشراكات، واستقطاب الكفاءات.
- **حماية أصحاب المصلحة:** الموظفين، والموردين، والدائنين، والمستثمرين، والزبائن.

أهداف الشركة العائلية (ولا تُخلط بأهداف الميثاق). أبرزها:

- صون سمعة الشركة باعتبارها إرثاً.
- تعظيم قيمتها مع تزايد عدد أفراد العائلة واحتياجاتهم.
- التوازن العادل بين مصالح العائلة ومصالح الشركة.
- تشجيع الأفراد على إيجاد مصادر دخل أخرى، للحد من الاعتماد على الشركة.
- الانتقال المنظم للملكية.
- النأي بالشركة عن الخلافات الشخصية.
- غرس احترام استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة.
- جعل تعليم الأجيال وتدريبها أولوية دائمة.

ثامناً: ما قبل الميثاق

ملاحظتان قبل الصياغة:

1. مراعاة مصالح جميع الشركاء.
2. مراعاة مصلحة الشركة، مع إدراك أن ما يلائم شركة قد لا يلائم أخرى.

مقومات نجاح عملية الإعداد (6):

1. وعي العائلة بماهية الميثاق وأهميته.
2. التوافق والرغبة الصادقة في ميثاق عادل ومتوازن.
3. فريق تنفيذي **من أفراد العائلة** يشرف على المشروع.
4. استشاري يبذل العناية المهنية اللازمة **بحيادية وموضوعية**.
5. استطلاع مرئيات **كافة** أفراد العائلة، من الملاك الحاليين والمستقبليين، وأخذ طموحاتهم ومخاوفهم في الاعتبار.
6. آلية للتوافق على المحتوى واعتماده.

كيفية الاتفاق على المحتوى (4):

1. آلية لاقتراح من يترأس اجتماعات العائلة.
2. تحديد الموضوعات التي تُقر بأغلبية الأصوات.
3. تحديد من يحق لهم حضور اجتماعات مناقشة الميثاق.
4. تحديد المسؤول عن توثيق الأفكار والقرارات.

ثلاثة مقومات مفضّلة:

1. **دراسة الوضع الراهن:** إشراك جميع الأفراد لإكساب الميثاق الثقة والاحترام، ومناقشة الوضع بشفافية، ثم تحديد **أولويات العائلة في الحوكمة**. تشمل المناقشة:
    - التحديات الداخلية والخارجية.
    - المنازعات القائمة.
    - حجم العائلة وتفرعها.
    - الخلافة والإرث.
    - ضعف الشفافية والتواصل.
    - دخول إناث العائلة وأبنائهن في الشركة.
    - مركزية القرار.
2. **التواصل الفعال وبناء التوافق:** هدفه بناء قناعة مشتركة ترفع فرصة الالتزام عند التطبيق، عبر تسعة أسئلة، منها:

- ما رؤية العائلة وقيمها وأهدافها؟
- ما توقعات العائلة من الشركة، وما توقعات الشركة من العائلة؟
- هل يظل رأس المال مملوكاً بالكامل للعائلة، أو تظل العائلة مسيطرة على الإدارة؟
- ما الأدوات اللازمة لمأسسة العائلة وتجهيز انتقالها عبر الأجيال؟

3. **مراقبة الالتزام والمراجعة المستمرة:** الميثاق ممارسة مستمرة، تُراجع دورياً وفق فترات وآلية محددة، مع آلية لرفع المقترحات واعتمادها. والهدف استيعاب المتغيرات **التشريعية والاقتصادية والاجتماعية**، وسد الفراغات. و**يجوز** تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لمراجعة الميثاق دورياً.

تاسعاً: مراحل الصياغة (5) وسمات الصياغة الجيدة (7)

مراحل الصياغة، وهي مشتركة بين الميثاق واتفاق الشركاء:

1. **تفاهم الشركاء أو أفراد العائلة:** فهم مرادهم ومقاصدهم، والنتائج المترتبة على الإبرام.
2. **مراجعة نظام الشركات وعقد التأسيس أو النظام الأساس:** لأن شرط الصحة عدم المخالفة.
3. **الاطلاع على نماذج مشابهة:** للاستفادة من بنود قد تغيب عن الصائغ.
4. **تحديد محل الاتفاق أو الميثاق:** المراد منه بدقة، والمطلوب من أطرافه، وحصر الأحكام.
5. **الشروع في الصياغة:** وفق سمات الصياغة الجيدة، مع الخلو من الأخطاء الشائعة.

سمات الصياغة الجيدة: مبني على رؤية مستقبلية، ودقيق، ووافٍ، وواضح، ووجيز، ومنظم، ومبني على توافق بين أفراد العائلة.

عاشراً: آثار إدراج الميثاق في عقد الشركة أو استقلاله

إذا كان جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس	إذا كان مستقلاً
احتكام الشركة والشركاء إلى وثيقة واحدة	تشعّب الوثائق الحاكمة
وضوح علاقات الشركاء للغير، واطمئنانه عند التعاقد	—
الاحتجاج به في مواجهة الغير	—
الحفاظ على خصوصية الشركاء، خاصة في الشركة العائلية	خصوصية العائلة
الاضطرار إلى تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس عند تعديل الميثاق	لا حاجة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس

ملاحظة: ترد «خصوصية الشركاء» ضمن آثار الإدراج، مع أن الإشهار يلزم إذا كان الميثاق جزءاً من عقد التأسيس، وترد الخصوصية كذلك ضمن آثار الاستقلال. والمعتمد للاختبار حفظ الجدول كما ورد.

ما يميّز المفاهيم في هذا القسم

يُخلط بين	الفرق
الميثاق واتفاق الشركاء	الجدول في «سادساً»
مجلس العائلة وجمعية العائلة والجمعية العمومية	المجلس هيكل إشرافي وتنسيقي محدود العدد. الجمعية تضم كل أفراد العائلة من الملاك الحاليين والمستقبليين. الجمعية العمومية تضم المساهمين، وتعيّن مجلس الإدارة وتعزله
ثلاث قوائم متشابهة	مقومات النجاح (6 ثم 3 مفصّلة)، ومراحل الصياغة (5)، وسمات الصياغة (7). ولا تُخلط بمراحل **بناء** الميثاق الأربع (انظر قسم: دور المستشار والوسيط)
أهداف الميثاق وأهداف الشركة العائلية	للميثاق 6 أهداف، وأهداف الشركة قائمة مستقلة

الميثاق العائلي وسيلةً للحد من النزاعات

المطلوب وفق محاور البرنامج: فهم مصادر الخلاف وتصنيفها (على القيمة، على الدور، على الملكية)، وكيف يتحول الخلاف البسيط إلى نزاع مؤسسي حين لا يوجد إطار متفق عليه، ودور الميثاق في استباق ذلك.

أولاً: التعريف ومسار التصعيد

الخلافات والنزاعات هي «حالات عدم التوافق، أو **تصوّر** عدم التوافق حول قضايا معينة، ثم تشتد لتصبح نزاعات عائلية أو صراعات يمكن أن تشتد لتصل إلى المحاكم».

مسار التصعيد: عدم توافق (حقيقي أو متصوَّر) ← نزاع أو صراع ← المحاكم.

ثانياً: تصنيف الخلافات

ترد صيغتان للتصنيف:

- **في محاور البرنامج: 3 أنواع.** خلاف على القيمة، وعلى الدور، وعلى الملكية. ولم يُشرح هذا التصنيف تفصيلاً، وكلمة «القيمة» تحتمل معنيين: القيم، أو القيمة المالية.
- **في عرض المقرر: 4 أنواع للخلافات العائلية في المملكة.** وهي المعتمدة للاختبار التفصيلي:

النوع	تعريفه كما ورد
الخلافات الشخصية	الخلافات العاطفية مثل الغيرة. **وقد تكون الأكثر ضرراً إذا لم تعالج مبكراً**
تضارب الأدوار والنزاع حول القرارات	ينشأ بين من «يرتدون أكثر من قبعة» لخلطهم بين أدوارهم، ويشمل اختلاف وجهات النظر حول من يتخذ القرار وآلياته
تضارب الأهداف	ما الذي يجب السعي إليه، وما الاتجاه الذي تتخذه المنشأة
تضارب المصالح	اهتمامات وأولويات مختلفة **بحسب الدائرة التي يشغلها الفرد**

موضوعات الخلاف المذكورة (عُرضت دون ربط حاسم بنوع بعينه):

- الميراث وتناقل حصص الملكية والتخارج.
- الحوافز والمكافآت.
- إدارة العمل.
- الموارد البشرية.
- النزاع حول الإجراءات.
- القرارات المالية.
- توزيعات الأرباح.
- توظيف الأسرة.
- الرؤية والأهداف.
- مجلس الإدارة.

للتمييز: في مقرر البعد القانوني تصنيف ثالث للمنازعات بحسب طبيعتها: منازعات الملكية والحصص، والإدارة والصلاحيات، والأجيال.

ثالثاً: آثار النزاعات (3)

1. **ضعف المنشأة وتداعيها:** تتآكل حين تغيب الحلول وتقل الثقة.
2. **تجميد الأصول وثروة الأسرة:** إذا انتهى النزاع إلى المحاكم، تُجمَّد الأصول حتى الحل.
3. **التأثير على العلاقات الأسرية:** قطيعة الرحم، «وهو أمر أشد سوءاً» من ضعف المنشأة.

مقولة مرجعية: «نادراً ما يتصارع أفراد الأسرة حول ما يزعمون أنهم يتصارعون من أجله» (Pieper, Astrachan & Manners, 2014).

رابعاً: الوقاية من النزاعات

ركيزتا الوقاية:

1. **بناء عائلة متماسكة:** التماسك من أهم ركائز الوقاية، عبر برامج داخل إطار الحوكمة تعزز القيم بطريقة ممنهجة.
2. **حوكمة المنشأة:** إطار متكامل يشمل:
   - الشكل القانوني المناسب، **ويُمثَّل له بشركة المساهمة**.
   - دليل الحوكمة.
   - ميثاق العائلة.
   - السياسات والإجراءات.

آليات مختارة للوقاية (9):

1. **تشجيع الحوار:** إيصال قيم الأسرة ورسالتها ورؤيتها إلى مجلس الإدارة، وإلى العائلة الأوسع غير المشاركة في الأعمال.
2. **التخطيط وصنع السياسات:** يصبحان أكثر شفافية حين تكتسب الأسرة صوتاً موحداً.
3. **اعتماد قواعد للقضايا المحتملة النزاع:** توظيف أفراد العائلة، وملكية الأسهم، وتعاقب الإدارة، والاستمرارية في الطوارئ.
4. **الاتفاق على رؤية مشتركة:** واستراتيجية واضحة.
5. **ترسيم الملكية والإدارة:** رسم خطوط واضحة بينهما عبر الحوكمة.
6. **التعاون:** والتفاهم.
7. **إدارة الافتراضات والتوقعات:** لأن اختلاف التصورات يولد افتراضات خاطئة وخيبة أمل.
8. **التوثيق:** من أهم وسائل حماية الحقوق وتمكين استيفائها.
9. **الإنصاف والعدالة:** مصفوفة صلاحيات، وتحديد للأدوار، ومعايير واضحة لتعيين أفراد الأسرة. و«الميثاق يمكن أن يكون آلية تنفذ هذه جميعاً».

ترد القائمة نفسها تقريباً في مقرر إدارة الأعمال مع بند إضافي هو «الاتفاق على آلية لحل النزاعات».

خامساً: كيف يتحول الخلاف البسيط إلى أزمة (حالة مجموعة الأحمد، خمسة أجيال)

الوقائع:

- **الخمسينيات:** متجر مواد غذائية صغير، يقوم على علاقات المؤسس وسمعته.
- **السبعينيات:** انضمام الابن الأكبر، والتوسع في الجملة.
- **التسعينيات:** انضمام أربعة أبناء، وتنويع النشاط إلى العقار والاستثمار.
- **مطلع الألفية:** 12 فرداً من الجيلين الثالث والرابع، وتعقّد القرار.
- **العقد الحالي:** 25 فرداً مؤهلاً للعمل من الجيل الخامس، وتباين في الرؤى، و«أزمة حوكمة حادة تهدد وحدة العائلة».

ملاحظة: ترد صيغتان في نسبة الأبناء الأربعة الذين انضموا في التسعينيات: إلى **الجيل الثاني**، أو إلى **الجيل الثالث**. والمعتمد للاختبار تطور النزاعات بحسب الأجيال كما في الجدول التالي.

تطور النزاعات عبر الأجيال:

الجيل	طبيعة التحدي
الأول والثاني	تحديات تشغيلية ومالية بسيطة
الثالث	نزاعات حول الأدوار والمسؤوليات
الرابع	خلافات حول الاستراتيجية وتوزيع الأرباح
الخامس	أزمة حوكمة شاملة، وتهديد بتفكك المجموعة

الدرس المستفاد: «كلما تأخر وضع الميثاق العائلي، زادت صعوبة حل النزاعات وتعقدت المشكلات».

مؤشرات الحاجة إلى الميثاق:

- تزايد عدد المؤهلين.
- تنظيم العلاقة بين العائلة والشركة.
- تعارض المصالح بين العاملين وغير العاملين.
- وضع آليات واضحة لاتخاذ القرار.
- صعوبة التوافق على القرارات الاستراتيجية.
- قواعد التخارج وتقييم الحصص.

سيناريو النقاش: 8 أفراد يطالبون بالتقسيم، و12 يتمسكون بوحدة المجموعة، و5 محايدون (المجموع 25).

المؤيدون للتقسيم	المؤيدون لبقاء المجموعة موحدة	المحايدون
استقلالية القرارات	قوة اقتصادية أكبر	طرح الأسئلة الصعبة
تخصص أكبر في القطاعات	الحفاظ على إرث المؤسس	تقييم حجج الطرفين
تجنب النزاعات العائلية	تكامل الأنشطة	اقتراح حلول وسط
فرص نمو أفضل	سمعة العلامة الموحدة	التفكير في المصلحة العامة

نقاط للتأمل (4):

1. غياب الحوكمة الرسمية.
2. عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات.
3. تضارب المصالح بين العاملين وغير العاملين.
4. تعدد الأجيال وتباين الرؤى.

خاتمة الحالة (4):

1. التأخر في وضع الميثاق يفاقم المشكلات.
2. غياب المرجعية يؤدي إلى تضارب القرارات.
3. الحاجة إلى آليات واضحة للتخارج والتقييم.
4. أهمية التوازن بين مصالح العائلة والشركة.

نصيحة: «الميثاق العائلي ليس مجرد وثيقة، بل هو عملية مستمرة للحوار والتوافق العائلي. ونجاحه يعتمد على مدى شعور جميع أفراد العائلة بالملكية والمشاركة في صياغته».

ما يميّز المفاهيم في هذا القسم

يُخلط بين	الفرق
تضارب الأهداف وتضارب المصالح	الأهداف تتعلق **باتجاه المنشأة**. المصالح أولويات مختلفة **بحسب الدائرة** التي يقع فيها الفرد
تضارب الأدوار والخلافات الشخصية	الأدوار تنشأ من تعدد «القبعات» والخلط بينها. الشخصية عاطفية، كالغيرة
ركيزتا الوقاية والآليات التسع	الركيزتان إطار عام (التماسك والحوكمة)، والآليات التسع أدوات تنفيذية
الوقاية والمعالجة	الميثاق يجمع الأمرين: «الوقاية من النزاعات، ووضع آلية واضحة للتعامل معها عند وقوعها»

الدليل الاسترشادي

المطلوب وفق محاور البرنامج: الاطلاع على الدليل المعتمد لبناء المواثيق العائلية، ومنهجيته ومراحله والنماذج التي يوفرها، بوصفه مرجعاً عملياً يستند إليه المستشار.

يعرض هذا القسم الدليل، والنماذج، والقواعد الإرشادية لكل بند. أما النصوص الواقعية المقتبسة من مواثيق شركات كبرى ففي قسم: المواثيق الواقعية.

أولاً: الدليل الاسترشادي الحالي، وفصوله السبعة

الفصل	أبرز الموضوعات الفرعية
1. أحكام عامة	التعريفات، المبادئ والقيم، الرؤية، الرسالة، الأهداف، السياسة العامة للعائلة، اجتماعات العائلة
2. ملكية العائلة	سياسة توزيع الأرباح، سياسة نقل الملكية، سياسة التنازل عن الحصص أو الأسهم، التخارج
3. العمل في منشآت العائلة	شروط العمل، التدرج الوظيفي والتطوير، تحديد الرواتب والمزايا، التزامات العاملين من العائلة، التزامات المنشآت تجاههم
4. حوكمة العائلة	مجلس العائلة، لجان العائلة، اجتماعات المجلس، العلاقة مع مجلس الإدارة ومع الجمعية العمومية ومع الإدارة التنفيذية، التواصل مع الملاك من خارج العائلة
5. المسؤولية الاجتماعية	الأنشطة الاجتماعية، المسؤولية المجتمعية
6. فض المنازعات	الآلية الداخلية، الوسائل البديلة لحل النزاعات
7. أحكام ختامية	التعديل، الإقرار، الأحكام العامة

ثانياً: مشروع الدليل القادم

يعدّه المركز الوطني للمنشآت العائلية **مع وزارة التجارة**، وهو مبني على **مبادئ**:

المبدأ	الموضوع
الأول	توجهات الشركة المملوكة من العائلة
الثالث	الملكية العائلية في الشركة
الرابع	الإدارة في الشركة ذات الملكية العائلية
الخامس	الخلافة في الشركة ذات الملكية العائلية
السادس	سياسة توزيع الأرباح
السابع	سياسة التوظيف
الثامن	تعارض المصالح والمنافسة
التاسع	إدارة الثروة العائلية
العاشر	المسؤولية الاجتماعية
الحادي عشر	تسوية المنازعات بين أفراد العائلة

ملاحظة: لم يُعرض المبدأ الثاني ضمن الفهرس. المعروض عشرة مبادئ، والترقيم يصل إلى أحد عشر.

الفرق بين الدليلين: الحالي مقسّم إلى **7 فصول**، والمشروع إلى **مبادئ يصل ترقيمها إلى 11**. ويضيف المشروع موضوعات ليست فصولاً مستقلة في الدليل الحالي: الخلافة، وتعارض المصالح والمنافسة، وإدارة الثروة العائلية.

ثالثاً: الشكلان المقترحان لبنود الميثاق

الشكل الأول (15 بنداً):

1. التعاريف.
2. الأهداف.
3. بيانات الشركة، والهدف من الميثاق، ومن يسري عليهم.
4. مجلس العائلة.
5. مجلس الإدارة.
6. الإدارة التنفيذية.
7. سياسة العمل والتوظيف.
8. ضوابط استثمار أفراد العائلة.
9. صندوق العائلة.
10. سياسة تعديل الميثاق.
11. آلية توزيع الأرباح.
12. تاريخ السريان، ومن يودع لديه الميثاق.
13. عدد النسخ.
14. آلية فض المنازعات.
15. الأحكام التي تنظم الملكية العائلية.

الشكل الثاني: ثلاثة مستويات

المستوى	البنود
الأول	التعاريف، رسالة الشركة، أهداف الشركة، مرئيات العائلة حول إدارة الشركة
الثاني	طبيعة العلاقات بين العائلة والشركة، آليات فض المنازعات، أساليب تهيئة الأجيال لإدارة الشركة، قواعد توظيف أبناء العائلة (المؤهلات والخبرات، ومعايير شغل الوظائف القيادية)
الثالث	**حقوق الملكية:** أسس توزيع الأرباح، والمعلومات التي يُفصح عنها عند بيع الأسهم، ومدة إمكانية التنازل عن الأسهم لفرد من خارج العائلة. **مجلس الإدارة ومجلس العائلة:** تكوين مجلس الإدارة ومدته، وشروط الانضمام لمجلس العائلة ومهامه، وشروط الترشح لمجلس الإدارة، ومن يحق لهم اختيار أعضائه، وإمكانية تأسيس مجلس العائلة مع التنسيق بينه وبين مجلس الإدارة

رابعاً: قواعد صياغة البنود، بنداً بنداً

1. التعاريف

- يبدأ الميثاق بالتعاريف، و**أهم ما يُتفق عليه تعريف العائلة**: من ينتمي إليها، وهل تقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى.
- نموذج تعريف العائلة: «مجموع المساهمين في الشركة المنحدرين من عائلة واحدة».
- يُعرَّف نظام الشركات بأنه الصادر بالمرسوم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.

2. الأهداف والقيم

أهداف العائلة المتعلقة بالشركة (3):

1. تعظيم قيمة الشركة، مع زيادة عدد أفراد العائلة وخلفائهم واحتياجاتهم المالية.
2. توعية الأفراد بحقوقهم والتزاماتهم، وتوفير معاملة عادلة لهم.
3. وضع رؤية مشتركة للعائلة الاستراتيجية.

القيم التي يدعمها الميثاق (10):

1. الاعتزاز بالانتساب للعائلة.

2. الانتفاع بالمشاركة والتعاون والتكامل.
3. الحب والتعاون.
4. الود والألفة والتراحم.
5. تقديم مصلحة العائلة على المصلحة الشخصية.
6. التوازن النفسي لدى العاملين من غير العائلة.
7. الأمان من خلال الانتماء والولاء والترابط.
8. احترام الأنظمة والسياسات المعتمدة.
9. الموضوعية والعلاقات الوظيفية.
10. التفاهم الأسري وحل الخلافات عائلياً.

3. مجلس الإدارة

- **يُفضَّل** أن يضم شخصاً أو أكثر من ذوي الخبرة في مجال عمل الشركة **من خارج العائلة**.
- تنتخب أعضاءه **الجمعية العامة العادية**.
- **يُحبَّذ أن يكون عدد أعضائه من 5 إلى 9.**
- **المادة 67:** لا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن **3**.
- يُنتخب الرئيس ونائبه، ويُستحسن معرفة المتوقع من كل عضو.

4. الإدارة التنفيذية

يختار مجلس الإدارة الفريق التنفيذي من ذوي الخبرة والكفاية، ويشمل ذلك:

1. تحليل الهيكل التنظيمي وتصميمه، وبيان الاختصاصات.
2. تقييم مهارات الإدارة العليا، والقرار باستمرارهم أو استبدالهم.
3. برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات للإدارة العليا.

في القيادة:

- يُختار القائد القادم بمعايير **الكفاءة، والخبرة، والعلاقة الطيبة مع الموظفين وأفراد العائلة، ورؤيته لمستقبل الشركة**.
- **المجلس الاستشاري** يختار القائد القادم والمديرين التنفيذيين، **وليس بالضرورة أن يكونوا من العائلة**.
- يُتّبع في الاختيار أسلوب علمي محايد.

ملاحظة: ترد صيغتان: أن اختيار الفريق التنفيذي لمجلس **الإدارة**، وأن اختيار القائد والمديرين التنفيذيين للمجلس **الاستشاري**. فاحفظ الصيغتين.

5. المجلس الاستشاري

- يلزم تحديد الأشخاص، واستقراء قبولهم المشاركة، وجمع بياناتهم.
- يُنصح بأن يكون أعضاؤه **من خارج العائلة**، ويُعوَّضون مالياً وفق نظام عادل.
- يحق لأفراد العائلة غير الأعضاء طرح التساؤلات عليه، و**يكون ملزماً بالرد**.
- من مهامه الأساسية: متابعة الإدارة الاستراتيجية، وحسم النزاعات بين أفراد العائلة والشركة.

6. سياسة العمل والتوظيف

- **قواعد التعيين:**
  - «الالتحاق بالشركة **فرصة وليس حق موروث**».
  - يُعيَّن من تناسب مؤهلاته وخبرته.
  - يُقيَّم أداء الجميع، ومنهم أفراد العائلة.
  - يُعدّ وصف وظيفي لجميع المهن.
- **الاستقطاب:** ينظم المجلس الاستشاري تعيين أفراد العائلة، ويُعدّ ملف عنهم.
- **الأجور:** تُمنح وفق **معدلات الرواتب السائدة في سوق العمل** وسلّم رواتب الشركة.

- النزاع حول استحقاق العمل «من أظهر النزاعات»، لأن كثيراً من الأفراد يرون الشركة «الملاذ الأخير» الذي يجب أن يحتويهم مهما كانت مؤهلاتهم.
- **الحل:** منهجية مكتوبة في الميثاق تتضمن آليات محوكمة للتوظيف والتهيئة والحوافز والمكافآت، وللاستحقاق في دخول مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية.

7. ضوابط استثمار أفراد العائلة

الهدف: التوازن بين مصالح الشركة ومصالح العائلة، بتطبيق أفضل المعايير الأخلاقية والتجارية. وعلى المساهم الذي يمارس نشاطاً شخصياً ثلاثة التزامات:

1. ألا يمارس نشاطاً **يُلحق الضرر** بمصالح الشركة أو العائلة.
2. ألا يستخدم **اسم الشركة أو شعارها أو اسم العائلة**.
3. ألا يتعارض النشاط مع **قيم العائلة**.

8. صندوق العائلة

- تنشئه بعض المواثيق لدعم أفراد العائلة.
- يُموَّل بمبلغ من أرباح الشركة، أو بنسبة مستقطعة من نصيب الشركاء.
- يخصَّص لأبناء الشركاء خاصة، أو لأبناء العائلة وأبناء العمومة عامة.
- مثال صندوق دعم المشاريع:

مصدر التمويل	الحصة
الفرد نفسه	20%
ممول خارجي	حتى 30%
الشركة (قرضاً حسناً وفق حدود واشتراطات)	50%
المجموع	100%

ملاحظة: ترد صيغتان في الجهة التي تبحث تعديل الميثاق: **المجلس الاستشاري** (مع وصف الميثاق بأنه «ديناميكي وقابل للتعديل»)، و**مجلس العائلة** الذي يدرس مقترحات التعديل، ويكون الاعتماد للجمعية العامة العادية (انظر البند 13).

9. مجلس العائلة: يجيب الميثاق عن أربعة أسئلة: متى يُشكَّل؟ ولماذا؟ وكم عدده؟ وما مخرجاته؟ والمثال الواقعي بعدد أعضائه واختصاصاته في قسم: المواثيق الواقعية.

10. لجان مجلس العائلة

اللجنة	هدفها
الصندوق العائلي	إدارة دعم أفراد العائلة من الصندوق
الاستثمار في المشاريع الريادية	دعم مشاريع الأفراد داخل نشاط الشركة أو خارجه، بشروط مثل: دراسة الجدوى، والقرض الحسن، والحصول على تمويل خارجي
تطوير الجيل القادم	يُستحسن تمثيل الجيل الجديد في مجلس الإدارة: يقدم رؤى جديدة للاستراتيجية، ويعمل **سفيراً في الاتجاهين** (ينقل رؤية المجلس إلى الجيل الجديد، وتطلعات الجيل إلى المجلس)
تسوية المنازعات	تقريب وجهات النظر، والوساطة وفض المنازعات، ووضع الخطط الوقائية
استرداد الحصص أو الأسهم	قواعد عامة **عادلة** للتخارج، تخدم العائلة والشركة والراغبين في التنازل
المسؤولية المجتمعية	تعزيز التصرفات الإيجابية تجاه المجتمع. بعض العوائل لديها مؤسسات خيرية، ويُسند جزء من الأعمال إلى الشركة تحت إطار المسؤولية المجتمعية

11. سياسة التخارج

الحالة العملية: معضلة التخارج في الشركة القابضة

- **التأسيس:** عام 1978، وتضم ثلاث شركات: المقاولات والإنشاءات، والاستثمار العقاري، والخدمات اللوجستية.
- **بعد وفاة المؤسس عام 2022:** ورثها أربعة أبناء، يقودهم الأخ الأكبر الرئيس التنفيذي، وتملك الأم 20% من الأسهم.
- **أعباء الأخ الأكبر التي ألزمه بها الأب:** ضمان توظيف أفراد العائلة، والحفاظ على سمعتها، وتحمّل الخسائر الشخصية للقرارات الخاطئة.
- **بعد عام:** أعلن رغبته في التخارج لبدء مشروع تقني، ورفضت العائلة.
- **التعقيدات:**
  - تقييم حصته بين **150 و250 مليون ريال**.
  - تسييل الأصول يضر بالتشغيل.
  - معظم الأصول مرتبطة بعقود طويلة الأجل.
  - **لا توجد آلية متفق عليها للتقييم ولا لمصادر التمويل.**

القاعدة المستخلصة: عدم وضوح آليات التخارج «أحد أكثر التهديدات للشركة العائلية».

الصيغة القانونية للضوابط: «اتفاقية البيع والشراء». عقد يبرمه الملاك لتحديد حقوق بقية الملاك والتزاماتهم عند وقوع أحداث **«محفّزة»**، ويقيّدون به حقهم في نقل الملكية. ويجب أن تجيب عن خمسة أسئلة:

1. من له حق امتلاك الأسهم؟
2. ما الأحداث المؤدية إلى التخارج؟
3. كيف تُقيَّم الأسهم؟
4. ما سعر الشراء وشروط الصفقة؟
5. كيف تُموَّل الصفقة؟

جدول سياسة التخارج:

ضوابط حوكمة التخارج	آلية تقديم الطلب واشتراطاته	آلية التنفيذ وإجراءاته
حق الشفعة لأفراد العائلة	إشعار خطي مسبق **(3–6 أشهر)**	توثيق نقل الملكية
فترة حظر البيع للأطراف الخارجية	تحديد نسبة الحصص المراد بيعها	تحديث السجلات الرسمية
آلية تقييم الحصص	تقديم مبررات التخارج	
تعيين مقيّم مستقل معتمد	شروط الأهلية للمشترين	
جدولة سداد قيمة الحصص	الالتزام بفترة انتقالية	

تعريف سياسة التخارج: «مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها داخل العائلة المالكة، لتنظيم كيفية انسحاب أحد أفرادها من **ملكية أو إدارة** الشركة، بالبيع أو التنازل أو بأي طريقة أخرى». وعناصرها ستة:

1. شروط التخارج.
2. أولوية الشراء.
3. القيود على البيع للغير.
4. آلية التقييم.
5. طرق السداد.
6. الإجراءات القانونية والتنظيمية لتوثيقه.

12. سياسة توزيع الأرباح

تعريفها: الإجراءات التي تتبعها الشركة عند تقسيم صافي الأرباح على الشركاء من العائلة، وتجنيب الاحتياطيات وتخصيص أغراضها. ويُضمَّن الميثاق سبعة عناصر:

1. معايير واضحة **يُتوقَّع بها النصيب** من الربح.

2. مسارات التوزيع، سنوية أو مرحلية، **مع النص في عقد التأسيس أو النظام الأساس على جواز التوزيع المرحلي**.
3. المواءمة بين مصلحة الشركة بعيدة المدى ورغبات الشركاء قصيرة المدى.
4. آلية صرف الأرباح وإيداعها.
5. **تجنيب احتياطي يصل إلى 30%.**
6. العوامل المؤثرة: السيولة، والنمو، ودعم رأس المال، وحجم التمويلات الخارجية.
7. ربحية كل سهم بحسب فئاته، في شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة.

13. سياسة تعديل الميثاق

- يعقد **مجلس العائلة اجتماعاً سنوياً** لمراجعة فعالية آليات الحوكمة وإمكانية تعديلها. والميثاق عملية مستمرة «مع عدم وجود نقطة نهاية».
- يُراجَع الميثاق في ضوء احتياجات الشركة، والأحكام النظامية التي تصدر بعد سريانه.
- **مسار التعديل:**
  - يحق لأي فرد من العائلة أن يقترح تعديلاً.
  - يدرس مجلس العائلة الاقتراح، ويعدّ تقريراً.
  - يُعرض التقرير على أول اجتماع للجمعية العامة.
  - يُعدَّل الميثاق **بموافقة الجمعية العامة العادية**، دون إخلال باختصاصات الجمعية غير العادية.
- **يُوصى** بأن تتضمن الخاتمة أسماء جميع المساهمين، وأن يوقّع عليه جميع المساهمين ذوي الأهلية، والأوصياء على غير ذوي الأهلية أو وكلاؤهم الشرعيون، ليكون الميثاق **تعبيراً عن الإرادة الجماعية**.

خامساً: مزايا نظام الشركات الموظَّفة في الميثاق

المادة	ما تتيحه للميثاق
11	إبرام ميثاق في عقد التأسيس ينظم الملكية والحوكمة والإدارة والتوظيف والأرباح (انظر قسم: المكونات والأبعاد)
151	قيود في النظام الأساس على التصرف بالأسهم، أو اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف. وترد صيغتان للمدة: **10 سنوات**، و«مدة معينة»
153 و173	حل المنازعات بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة
178	تنظيم حق استرداد الحصة من شريك أو أكثر عند التنازل، والسماح للشركة بشرائها، وإجراءات ذلك
220 (الفقرة 4)	تحوّل الشركة العائلية إلى مساهمة بقرار مالكي **أكثر من نصف رأس المال**. وتفصيلها في مقرر البعد القانوني

مزايا إضافية:

- إصدار أسهم للعاملين لجذب الكفاءات، أو منحهم خيار شرائها بعد مدة.
- إصدار فئات مختلفة من الأسهم، **كالممتازة والقابلة للاسترداد**، بحقوق تفضيلية على العادية. وصلتها بتخصيص الأسهم الممتازة للوقف في مقرر الأوقاف العائلية.
- توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً، بحوكمة تضمن حقوق دائني الشركة.

موقف للتأمل: فرد يعمل في الشركة يقول إنه ليس من العدل أن يتساوى جميع الورثة في الحصص مع تفاوت المساهمة. ونمط «تفاوت المساهمة مع تساوي الملكية» في قسم: دور المستشار والوسيط.

ما يميّز المفاهيم في هذا القسم

يُخلط بين	الفرق
الدليل الحالي ومشروع الدليل	الحالي 7 فصول، والمشروع مبادئ حتى 11 بالتعاون مع وزارة التجارة

يُخلط بين	الفرق
مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري ومجلس العائلة	**مجلس الإدارة** تنتخبه الجمعية العامة العادية ويدير الشركة، ويُحبَّذ 5–9، والحد الأدنى نظاماً 3. **المجلس الاستشاري** أعضاؤه من خارج العائلة بمكافأة، يتابع الاستراتيجية ويحسم النزاعات ويرد على تساؤلات العائلة. **مجلس العائلة** هيكل للحوكمة العائلية، تنبثق عنه اللجان ويراجع الميثاق سنوياً
سياسة التخارج واتفاقية البيع والشراء	السياسة مجموع القواعد والإجراءات داخل العائلة، والاتفاقية هي **الصيغة القانونية** لهذه الضوابط
حق الشفعة وحق الاسترداد	الشفعة أولوية الشراء لأفراد العائلة. الاسترداد (المادة 178) يمارسه الشريك عند التنازل، ويجوز معه للشركة أن تشتري الحصة
لجنة تسوية المنازعات ولجنة استرداد الحصص	الأولى للوساطة والوقاية، والثانية لقواعد التخارج العادلة

دور المستشار والوسيط في بناء الميثاق

المطلوب وفق محاور البرنامج: إدراك أن دور المستشار هو تيسير الحوار وصياغة ما تتفق عليه العائلة، لا فرض نموذج جاهز. وأن حياده هو ما يمنح الميثاق شرعيته وقبوله لدى جميع الأطراف.

أولاً: دور المستشار

المستشار ليس «كاتباً للوثيقة». له ثلاثة أوصاف:

- **«مهندس معماري» للعملية.**
- **«ميسّر» للحوار.**
- **«مرشد» مؤتمن** للعائلة في رحلتها لوضع دستورها.

عقلية المستشار قبل الخطوات العملية (4):

العنصر	مضمونه
الحياد والموضوعية	ليس مع طرف ضد آخر. يخدم مصالح **«النظام العائلي» ككل**، ويكسب ثقة الجميع بالاستماع لكل وجهات النظر دون تحيز
التعاطف والذكاء العاطفي	يفهم المشاعر الكامنة خلف المواقف المعلنة، ويدير الحوارات العاطفية بحكمة
الصبر والمثابرة	بناء الميثاق «رحلة طويلة وليست سباقاً»، فيها جمود ونقاشات حادة وتراجع عن اتفاقات سابقة
قيادة العملية لا المحتوى	**المستشار «يملك العملية»، والعائلة «تملك المحتوى».** لا يفرض حلولاً ولا يكتب الميثاق بقناعاته. دوره طرح الأسئلة الصحيحة، لا تقديم الإجابات الجاهزة

مراحل بناء الميثاق: خارطة طريق للمستشار (4):

1. الإعداد وبناء الأساس.
2. الصياغة والحوار.
3. الإقرار والتوقيع.
4. المراجعة والتحديث.

لم تُعرض تفاصيل كل مرحلة (الهدف والأنشطة والمخرجات) كتابةً. ولا تُخلط هذه المراحل الأربع بمراحل **الصياغة** الخمس (انظر قسم: المكونات والأبعاد).

الميثاق من منظور المستشار:

- **أداة تخطيط:** لرسم مستقبل الشركة.

- **إطار للحوكمة:** يحدد هياكل اتخاذ القرار.
- **منصة للتطوير:** لإعداد الجيل القادم.

ثانياً: دور الوسيط

الفكرة المحورية: يتحول الميثاق إلى «أقوى أداة في يد الوسيط»، فيصبح النزاع **«نقاشاً إجرائياً حول تطبيق قواعد متفق عليها مسبقاً»**.

الميثاق أداةً للوسيط:

- **الوثيقة المرجعية الأولى:** أول سؤال يطرحه الوسيط: **«هل لديكم ميثاق عائلي؟»**. إن كان الجواب نعم، يفهم الوسيط الميثاق ويحلله **قبل الاستماع التفصيلي للأطراف**.
- **«قانون العائلة»:** الميثاق قانون خاص وضعه أفراد العائلة بأنفسهم، ويكشف للوسيط ثلاثة أمور:
  - **القيم الحاكمة:** المبادئ الأساسية عند العائلة.
  - **القواعد المتفق عليها:** في التوظيف وتوزيع الأرباح وبيع الحصص.
  - **الهياكل الحاكمة:** من يملك صلاحية القرار.
- **تحويل النقاش:** من «أنت مخطئ وأنا على صواب» إلى «دعونا نرى ما اتفقنا عليه في الميثاق». هذا التحول **من الشخصنة إلى الموضوعية** من أقوى تقنيات الوساطة.

الميثاق من منظور الوسيط:

- **أداة وقائية:** يمنع النزاعات قبل وقوعها.
- **مرجعية للحوار:** إطار مشترك للتفاوض.
- **خارطة طريق:** يحدد مسارات حل النزاعات.

الوساطة الوقائية والعلاجية:

	الوساطة الوقائية	الوساطة العلاجية
التوقيت	قبل نشوب النزاع: بوادر خلاف، أو قرارات مستقبلية حساسة	بعد وقوع النزاع
دور الوسيط	**«ميسّر استباقي»**: يفسر الميثاق، ويحدّثه، وييسر القرارات الحساسة	يساعد في إيجاد الحل، ووجود الميثاق أو غيابه **يغيّر مسار العملية بالكامل**

عُرضت أوجه المقارنة بين الوساطة في ظل وجود الميثاق وغيابه دون تفصيل كتابي، وهي ستة: نقطة البداية، ودور الوسيط، ومحور النقاش، والمرجعية، والهدف الأساسي، والنتيجة المحتملة.

ثالثاً: إطار المستشار الفاعل

مقومات المستشار الموثوق: أربع قدرات

القدرة	معناها
فهم المنظومة العائلية (سياق المنشأة)	كيف تتفاعل العائلة والملكية والأعمال منظومةً واحدة
التشخيص الصحيح (القدرة الاستشارية)	يشخّص ويهيكل وييسر ويؤثر ويحل
إدارة المشروع باحترافية (القدرة التجارية والتنفيذية)	يسوّق ويؤهّل ويسعّر ويتعاقد وينفذ
بناء الثقة وحمايتها (إدارة العلاقات)	يدير المحادثات الحساسة ويحافظ على الحياد

استشارة المنشآت العائلية مقابل الاستشارة التقليدية

وجه المقارنة	المنشآت العائلية	التقليدية
العميل	منظومة العائلة والملكية والإدارة معاً	كيان أو إدارة معينة

وجه المقارنة	المنشآت العائلية	التقليدية
المشكلة	متجذرة غالباً في العلاقات والملكية	فنية، تشغيلية، استراتيجية، تجارية
معيار النجاح	التزام وتوافق عائلي مستدام، مع تحقيق الأهداف	تحقيق الأهداف
أكبر المخاطر	إفساد العلاقات وتفكك المنظومة	عدم تحقيق الأثر، أو تجاوز الوقت والميزانية
البعد الحاكم	الديناميكيات الإنسانية والعاطفية	المنطق التجاري والمالي

أدوار المستشار: ستة أدوار وهدف واحد

1. **المشخّص:** يحلل الأسباب ويختبر الفرضيات.
2. **المستشار الموثوق:** شريك في قيادة التحديات ودعم القرار.
3. **الميسّر:** يدير الحوارات الحساسة.
4. **المترجم:** يجسر الفجوة بين الأجيال، وبين تطلعات العائلة ومتطلبات الأعمال.
5. **المهندس:** يصمم الحوكمة والهياكل.
6. **محفّز التغيير:** يحرك التطبيق.

ولا يصبح أبداً: طرفاً في النزاع، ولا بديلاً عن قرار العائلة، ولا قناة لتسريب الأسرار، ولا حليفاً لأحد الفروع.

الثوابت الثلاثة: الاستقلال، والحياد، والسرية.

«شركة واحدة، حقائق متعددة». مهمة المستشار رسم خريطة الأهداف المتباينة وإدارتها، لا الحكم على أيها أصح:

- **المؤسس:** يريد الإرث والسيطرة واستمرار الرؤية.
- **المساهم غير العامل:** يريد توزيعات عادلة وشفافة.
- **الجيل القادم:** يريد صلاحية ومساحة للإثبات.
- **الرئيس التنفيذي غير العائلي:** يريد تفويضاً واضحاً وأداءً يُقاس.

(التقاطعات السبعة لنموذج الدوائر الثلاث تُشرح في مقرر إدارة الأعمال.)

متى تعتذر أو تحيل؟ «الإحالة قوة لا ضعف».

- **المختصون الذين يُستدعون:** قانوني، ضريبي، مدقق، مستشار استثمار، مستشار شرعي، **وسيط نزاعات**، خبير تقييم، محكّم، مستشار تقني، مستشار اندماج واستحواذ.
- **الحدود الأخلاقية:** تعارض المصالح، والسرية، والانحياز، وسياسات العائلة، والتأثير غير المشروع، وحدود الكفاءة، والاستقلال.

بناء الفرصة والتعاقد

- **سبع محطات قبل المشروع:** الاستقطاب، التأهيل، الاكتشاف، تحديد النطاق، المقترح، التفاوض، التعاقد. ثم الانطلاق، ويبدأ التنفيذ بالتشخيص.
- **الأبعاد الأربعة لاستكشاف الواقع في الجلسة الأولى:** المشكلة، والتاريخ والجاهزية، والسياق، وأصحاب المصلحة. وفي الجلسة الأولى لا يُسأل مبكراً عن الأتعاب، ولا عن المخطئ، ولا عن الحل قبل التشخيص.
- **إطار التأهيل (Go / No-Go) بعشرة معايير:** العميل، المشكلة، الراعي، الصلاحية، أصحاب المصلحة، الجاهزية، المخاطر، الملاءمة، التجاري، الأخلاقيات.

شجرة القرار:

السؤال	إن كان الجواب «لا»
1. هل تقع ضمن كفاءتي؟	أحِل لمختص
2. هل يوجد راعٍ وصلاحية؟	لا تقبل بعد
3. هل هناك جاهزية للتغيير؟	ابدأ بتشخيص محدود، أو اعتذر

السؤال	إن كان الجواب «لا»
4. هل تخلو من تعارض المصالح؟	اعتذر
إن كانت الأجوبة كلها «نعم»	اقبل

و«القبول ليس القرار الافتراضي».

عناصر المقترح السبعة:

1. الملخص التنفيذي.
2. فهمنا للوضع وخبرتنا.
3. الأهداف والنطاق، **مع الاستثناءات صراحة**.
4. المنهجية.
5. المخرجات والجدول الزمني.
6. الأتعاب والشروط.
7. الخطوات التالية.

التسعير (4 أنماط):

- المقطوع (Fixed Fee): لنطاق واضح.
- حسب الوقت والمواد (T&M): عند صعوبة تحديد النطاق.
- المشروط بالنتائج (Success Fee): لمشاركة المخاطر.
- القائم على القيمة: يعكس العائد بمعزل عن الجهد، مثل صفقات الاستحواذ.

التشخيص

ما يقولونه	ما قد يعنيه
«تحسين الأداء»	خلاف بين فرعين يعطّل القرار
«هيكل جديد»	غموض الصلاحيات بين المؤسس والجيل القادم
«سياسة توزيعات»	انعدام الثقة في شفافية الأرقام
«رئيس تنفيذي محترف»	نزاع غير معلن على السلطة

- **خطوات التشخيص الست:** الأعراض ← الحقائق ← أصحاب المصلحة ← الأسباب الجذرية ← المشكلات الهيكلية ← التدخل. و«القفز من العَرَض إلى الحل أكثر أخطاء المستشار كلفة».
- **أدوات التشخيص:** شجرة القضايا (MECE)، والأسباب الخمسة، ومخطط عظم السمكة، وSWOT، وتقييم النضج، والنهج القائم على الفرضيات، وأساليب جمع البيانات.
- **بطاقة الأسئلة الثمانية:** ماذا يحدث؟ لماذا؟ من المتأثر؟ من المستفيد؟ من الخاسر؟ ماذا جُرّب سابقاً؟ ما الذي لا يُقال؟ كيف يبدو النجاح؟
- **قوى تحكم القرار غير الأرقام:** القوة والقرار (POWER)، والثقة والعاطفة (TRUST)، والإرث والأجيال (LEGACY).
- **أنماط عائلية متكررة (8)**، «تعرّف عليها ولا تفترضها»:
  - هيمنة المؤسس.
  - مساهمون سلبيون.
  - تنافس الأشقاء.
  - العائلة مقابل المحترفين.
  - تشظّي أبناء العمومة.
  - اختلاف المؤسس والجيل القادم.

- **تفاوت المساهمة مع تساوي الملكية.**
- «هكذا اعتدنا دائماً».

تيسير المحادثات الحساسة. «نجاح التيسير ليس في تجنب الخلاف، بل في تحويله إلى قرارات مؤسسية».

المرحلة	ما يفعله المستشار
قبل الجلسة	يفهم القضية، يجري لقاءات منفردة، يتفق على القواعد، يوضح الغرض، يتوقع نقاط التوتر
أثناء الجلسة	يصنع أماناً نفسياً، يفصل الأشخاص عن القضايا، يعيد الصياغة بحياد، يفصل الحقائق عن الانطباعات، يمنع التصعيد
بعد الجلسة	يوثق القرارات فوراً، يؤكد المسؤوليات، يحدد ما لم يُحسم، يجدول المتابعة، يحفظ السرية

متى لا تُعقد جلسة مشتركة؟ عند ارتفاع التصعيد، أو خشية طرف من الانتقام، أو الحاجة إلى وسيط متخصص، أو اختلال قوة يمنع التعبير، أو عدم جمع الحقائق، أو غياب حسن النية.

الثقة

- **معادلة ديفيد مايستر:** الثقة تساوي مجموع المصداقية والموثوقية والألفة، مقسوماً على التركيز على الذات.
- **رحلة التحول الاستشاري:** التشخيص، ثم التوصية («لا تقدم توصية قبل أن تنال المصداقية الكافية»)، ثم التصميم، ثم التطبيق، ثم التحقق، ثم التحسين، ثم الاستدامة.

عشر سلوكيات تميّز المستشار الفاعل

1. أنصت قبل أن تشخّص.
2. شخّص قبل أن تقترح.
3. افهم المنظومة قبل الأعراض.
4. احمِ السرية.
5. **كن محايداً تجاه الأشخاص، لا تجاه الحقائق أو القرارات.**
6. خالف باحترام.
7. بسّط المعقد.
8. حوّل الحوار إلى قرار.
9. حوّل التوصية إلى تنفيذ.
10. احمِ الأعمال والعلاقات معاً.

رابعاً: التمييز بين المستشار والوسيط في بناء الميثاق

وجه المقارنة	المستشار	الوسيط
المرحلة الغالبة	بناء الميثاق وتخطيطه وتطويره	الوقاية من النزاع ومعالجته بالرجوع إلى الميثاق
الوظيفة	يملك العملية، والعائلة تملك المحتوى	يحوّل النزاع إلى نقاش إجرائي حول قواعد متفق عليها
منظوره للميثاق	أداة تخطيط، وإطار حوكمة، ومنصة تطوير	أداة وقائية، ومرجعية للحوار، وخارطة طريق
أول خطوة	الإنصات والتشخيص وتأهيل الفرصة	سؤال «هل لديكم ميثاق؟» وتحليله قبل الاستماع التفصيلي
حدّه	لا يفرض نموذجاً جاهزاً، ولا يصبح بديلاً عن قرار العائلة	لا يفرض حلاً، والقرار للأطراف

تنبيه مهم: المستشار في بناء الميثاق يخدم **النظام العائلي كله** بحياد. أما «المستشار» في سياق الوساطة فيمثل **موكله**، ويقدم له المشورة القانونية أو المالية. ويُفصَّل ذلك في مقرر التفاوض والوساطة.

المواثيق الواقعية: تجربة كتابة الميثاق العائلي

المطلوب وفق محاور البرنامج: الاستفادة من تجربة ميدانية في مرافقة عائلة عبر رحلة صياغة ميثاقها، والوقوف على العقبات الواقعية وكيفية تجاوزها، وما يصعب نقله بالنظرية وحدها.

ملاحظة: لم تُعرض تفاصيل هذه الجلسة كتابةً، والمتاح هو المثال الواقعي لميثاق شركة عائلية كبرى في المملكة.

أولاً: فهرس ميثاق واقعي لشركة عائلية كبرى في المملكة

يحتوي «أهم عناصر المواثيق». يحدد علاقة العائلة بالمنشأة من حيث **التواجد في مجلس الإدارة**، وبعض مواطن تضارب المصالح مثل **منافسة المنشأة عبر قيود على الاستثمارات**، إضافة إلى **مجالس العائلة ولجانها وقواعد التخارج**.

فهرسه: 15 بنداً وملحقان

1. مقدمة: الشركات العائلية والمخاطر المحتملة.
2. الخلفية العامة لإعداد الميثاق.
3. هيكل حوكمة الشركة العائلية.
4. قائمة التعريفات.
5. رؤية العائلة.
6. ميثاق العائلة.
7. حوكمة الجمعية العامة للمساهمين.
8. تمثيل العائلة في مجالس الإدارة.
9. القيود المفروضة على استثمارات أفراد العائلة.
10. لجنة مجلس العائلة.
11. لجنة جيل المستقبل.
12. مكتب العائلة / لجنة مكتب العائلة.
13. لجنة الأعمال الخيرية.
14. لجنة تسوية الخلافات.
15. قواعد التخارج.

- الملحق 1: الجدول الزمني للتخارج.
- الملحق 2: مثال على التوزيع التناسبي عند التخارج.

ثانياً: ما نصّت عليه المواثيق الواقعية المقتبسة

الموضوع	النص الواقعي
الأهداف والقيم	تستهدي العائلة بأحكام الشريعة، وتتعاضد لجعل الشركة **كياناً محترفاً بنمو مستدام ومتوازن**، يوفر **دخلاً منتظماً ومجزياً** للعائلة، و**فرص عمل لمواطني المملكة**، ويدعم الاقتصاد الوطني
مجلس الإدارة	له **أوسع السلطات**، ويعمل **باستقلال لا سيما عن العائلة**. ولا يتدخل مساهم في أعماله أو أعمال الفريق التنفيذي إلا إذا كان عضواً فيه، أو عن طريق الجمعية العامة العادية ووفق اختصاصاتها، أو في الحدود التي يجيزها المجلس
التوظيف	تُستحدث الوظائف بمعايير **تجارية ومهنية**. **لا يجوز استحداث وظيفة بغرض تعيين فرد من العائلة**، ولا إنهاء خدمة موظف من غير العائلة دون سبب مشروع لتعيين فرد منها بدلاً منه
مجلس العائلة	**لا يزيد أعضاؤه عن 6**. مهامه: مراقبة أداء مجلس الإدارة، والسعي إلى تسوية أي خلاف، والنظر في المقترحات، وتشكيل اللجان، وتهيئة الأجيال علمياً ومهنياً، وأي اختصاصات أخرى

الموضوع	النص الواقعي
بناء الجيل الواعد	تكوين رأس المال البشري والقدرات التخصصية، والتوجيه المهني والتربوي، وتشجيع جيل المستقبل على **العمل خلال عطلات الصيف**، وتبسيط خطوات الانتقال إليه
تطوير الجيل القادم	برنامج يشمل الأفراد **حتى الجيل الخامس**: تُحدَّد أهداف كل فرد، وتُصمَّم له خطة تدريبية **بدءاً من اختيار التخصص الجامعي**، ويُستفاد من **أعضاء المجلس المستقلين والموظفين المتميزين** في التدريب
تسوية المنازعات	تدرّج: **المفاهمات ← الصلح ← الوساطة ← التحكيم**، مع ضوابط الانتقال بين المراحل. ومبادئ حاكمة: الحيادية، والاستقلالية، والنزاهة، وبذل العناية المتوقعة، وتجنب تعارض المصالح، والسرية
استرداد الحصص	قواعد التقييم وممارسة حق الاسترداد، وقواعد منح حصص لشخص مقابل عمل أو خدمات تنفع الشركة، و**إدارة احتياطي مخصص لشراء حصص الراغبين في التخارج بالقيمة العادلة**
الأعمال الخيرية	**قسمان:** خاصة، يموّلها كل شريك من ماله الشخصي ولا علاقة لحسابات الشركة بها. وعامة، يحدد لها المجلس العائلي نسبة أو مبلغاً من الأرباح، وآليات الصرف والمسؤولين عنه
تأجيل التخارج	**للمجلس العائلي تأجيل البيع والتخارج** إذا كان سيُلحق الضرر الشديد بمصالح الشركة أو الشركاء
إجراءات التنازل	لا يتنازل مساهم عن أسهمه، بمقابل أو بغير مقابل، إلا بعد **إخطار بقية المساهمين كتابة عن طريق مجلس الإدارة**. ويقدّم المتنازل **قائمة بثلاثة مقيّمين معتمدين**، يختار الراغبون في الشراء أحدهم، **على نفقة المتنازل**، ويُعتمد تقييمه
السداد	للمشترين الاتفاق مع المتنازل على **تقسيط** الثمن
الأرباح	تجنيب نسبة من الأرباح للأعمال الخيرية المستقبلية (لم تُذكر النسبة)
الخاتمة	وُقّع الميثاق في مدينة كذا ويوم كذا من أعضاء العائلة المذكورين، **وزُوّد كل عضو بنسخة منه**

ثالثاً: العقبات الواقعية كما تعكسها المادة

- تأخر وضع الميثاق يفاقم النزاعات: حالة الأحمد (انظر قسم: الميثاق العائلي وسيلةً للحد من النزاعات).
- الشعور بأن العمل في الشركة «حق» و«ملاذ أخير»: انظر قسم: الدليل الاسترشادي، سياسة العمل والتوظيف.
- غياب آلية للتقييم وتمويل التخارج: حالة الشركة القابضة (انظر قسم: الدليل الاسترشادي، سياسة التخارج).
- الجمود والنقاشات الحادة والتراجع عن اتفاقات سابقة أثناء البناء: انظر قسم: دور المستشار والوسيط.
- الاعتراض على تساوي الحصص مع تفاوت المساهمة: انظر قسمي الدليل الاسترشادي، ودور المستشار والوسيط.

ما يميّز المفاهيم في هذا القسم

يُخلط بين	الفرق
عدد أعضاء مجلس العائلة وعدد أعضاء مجلس الإدارة	مجلس العائلة في المثال الواقعي **لا يزيد عن 6**. مجلس الإدارة **يُحبَّذ 5–9**، وحده الأدنى نظاماً **3** (المادة 67)
مقيّم مستقل معتمد (الدليل) وثلاثة مقيّمين (المثال الواقعي)	الدليل يكتفي بتعيين «مقيّم مستقل معتمد». المثال يفصّل: المتنازل يقدّم قائمة بثلاثة، والمشترون يختارون واحداً على نفقة المتنازل
من يؤجّل التخارج ومن يعدّل الميثاق	المجلس العائلي يؤجّل التخارج. والتعديل يُعتمد بموافقة الجمعية العامة العادية بعد دراسة مجلس العائلة

يُخلط بين	الفرق
الأعمال الخيرية الخاصة والعامة	الخاصة من المال الشخصي، والعامة من الأرباح بقرار المجلس العائلي

إحصاءات المقرر

معظم المنشآت العائلية في المملكة ليس لديها ميثاق عائلة

الفئة	النسبة في الرسم
ليس لديها ميثاق عائلة	**65%**
لديها ميثاق عائلة	**35%**

النص المرافق: «**ثلاثة أرباع** المنشآت العائلية في المملكة بمختلف أحجامها ليس لديها ميثاق عائلي، مع **انخفاض** هذه النسبة في المنشآت العائلية **الكبيرة إلى 68%**».

ملاحظة: ترد صيغتان: 65% في الرسم، و«ثلاثة أرباع» (أي 75%) في النص. ونسبة 68% للمنشآت الكبيرة «انخفاض» مقارنة بـ75%، لكنها **أعلى** من 65%.

المعتمد للاختبار:

- إذا نُسب السؤال إلى الرسم: 65% بلا ميثاق، و35% لديها.
- إذا نُسب إلى النص: ثلاثة أرباع بلا ميثاق، و68% في المنشآت الكبيرة.

دلالة الأرقام:

- أغلبية المنشآت العائلية تعمل دون مرجعية مكتوبة متفق عليها، وهذا هو مدخل عمل المستشار، والفجوة التي تفسر تحوّل الخلافات إلى نزاعات.
- حتى المنشآت الكبيرة، وهي الأكثر تعقيداً وتعدداً في الأجيال، تفتقر في معظمها إلى الميثاق، رغم أن المادة 11 أعطته قوة الإلزام.

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أيٌّ مما يلي ليس من المترادفات التي أوردتها المادة للميثاق العائلي؟

أ) دستور العائلة
ب) بروتوكول العائلة
ج) بيان مبادئ العائلة
د) لائحة حوكمة العائلة

2. بحسب المادة 11 من نظام الشركات، يُشترط في الميثاق العائلي حتى يكون ملزماً ألّا يخالف:

أ) نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات
ب) قرارات الجمعية العامة العادية ومجلس الإدارة
ج) نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس
د) أعراف العائلة المكتوبة وسياساتها الداخلية

3. وفق جدول الفرق بين الميثاق العائلي واتفاق الشركاء، أيّ العبارات تصف الميثاق العائلي لا اتفاق الشركاء؟

أ) ينظم دخول ورثة الشركاء في الشركة
ب) ينشأ خلال مدة تأسيس الشركة
ج) يلزم إشهاره وإشهار أي تعديل يطرأ عليه
د) ينظم آلية توظيف أفراد العائلة

4. إذا أُدرج الميثاق العائلي في النظام الأساس لشركة مساهمة، فإن نصاب تعديله يكون:

أ) وفق الأوضاع المقررة لتعديل النظام الأساس بحسب شكل الشركة
ب) بأغلبية أعضاء مجلس العائلة
ج) بإجماع أفراد العائلة الموقعين عليه
د) بقرار من المجلس الاستشاري

5. أيٌّ مما يلي ليس من مقومات نجاح عملية إعداد ميثاق العائلة الستة؟

أ) وجود فريق تنفيذي من أفراد العائلة للإشراف على المشروع
ب) وجود استشاري يبذل العناية المهنية اللازمة بحيادية وموضوعية
ج) استطلاع مرئيات كافة أفراد العائلة من الملاك الحاليين والمستقبليين
د) اعتماد الميثاق من الجمعية العامة غير العادية قبل الصياغة

6. عائلة تريد أن تعدّل أحكام ميثاقها كلما تغيّرت ظروفها دون الحاجة إلى تعديل عقد التأسيس، مع الحفاظ على خصوصيتها. أيّ خيار يحقق ذلك؟

أ) إدراج الميثاق جزءاً من عقد التأسيس
ب) إفراد الميثاق في وثيقة مستقلة
ج) تحويل الميثاق إلى اتفاق شركاء مشهر
د) إدراج الميثاق ضمن اللوائح الداخلية لمجلس الإدارة

7. بدأ مستشار صياغة ميثاق لعائلة، فاكتشف بعد كتابة بنود التخارج أنها تخالف أحكام عقد التأسيس. أيّ مرحلة من مراحل الصياغة أغفلها؟

أ) تفاهم الشركاء أو أفراد العائلة
ب) الاطلاع على نماذج مشابهة
ج) مراجعة نظام الشركات وعقد التأسيس أو النظام الأساس
د) تحديد محل الميثاق العائلي

8. ما الذي يميّز إطار حوكمة الشركة المساهمة العائلية عن المساهمة العامة في المثال التوضيحي؟

أ) غياب الجمعية العمومية وحلول جمعية العائلة محلها
ب) اقتصار عضوية مجلس الإدارة على الملاك من العائلة
ج) دمج الإدارة التنفيذية في مجلس العائلة
د) تضمين النظام الأساس ميثاق العائلة ومنه مجلس العائلة

9. أيّ أنواع الخلافات العائلية وُصف بأنه قد يكون الأكثر ضرراً إذا لم يُعالج مبكراً؟

أ) تضارب المصالح
ب) تضارب الأهداف
ج) تضارب الأدوار والنزاع حول القرارات
د) الخلافات الشخصية

10. أحد الأعمام يعمل مديراً تنفيذياً ويملك حصة في الشركة، ويخلط في الاجتماعات بين صفته مالكاً وصفته مديراً، فينشأ خلاف حول من يملك اتخاذ القرار. هذا الخلاف من نوع:

أ) تضارب الأدوار والنزاع حول القرارات
ب) تضارب المصالح
ج) الخلافات الشخصية
د) تضارب الأهداف

11. يختلف تضارب المصالح عن تضارب الأهداف في أن تضارب المصالح:

أ) يتعلق بالاتجاه الذي يجب أن تتخذه المنشأة
ب) ينشأ من اختلاف الاهتمامات والأولويات بحسب الدائرة التي يشغلها الفرد
ج) يقتصر على الخلافات العاطفية كالغيرة
د) ينشأ بين من يرتدون أكثر من قبعة

12. أحد آثار النزاع وُصف بأنه «أشد سوءاً» من ضعف المنشأة، وهو:

أ) تجميد الأصول وثروة الأسرة
ب) تآكل المنشأة لغياب الحلول وقلة الثقة
ج) قطيعة الرحم
د) ارتفاع تكاليف التقاضي والمحاماة

13. عائلة تكررت فيها خيبات الأمل، لأن كل فرع افترض أن له حقاً في التعيين بالشركة دون أن يُعلن ذلك أو يُتفق عليه. أيّ آلية من آليات الوقاية تعالج هذا السبب مباشرة؟

أ) إدارة الافتراضات والتوقعات
ب) التوثيق
ج) ترسيم الملكية والإدارة
د) تشجيع الحوار

14. في الدليل الاسترشادي الحالي، تقع «سياسة نقل الملكية» و«التخارج» ضمن الفصل:

أ) الأول: أحكام عامة
ب) الثاني: ملكية العائلة
ج) الرابع: حوكمة العائلة
د) السابع: أحكام ختامية

15. يعدّ المركز الوطني للمنشآت العائلية مشروع دليل متكامل لإعداد المواثيق العائلية بالتعاون مع:

أ) وزارة العدل
ب) وزارة التجارة
ج) هيئة السوق المالية
د) الهيئة العامة للأوقاف

16. يحبّذ الدليل أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة:

أ) من 3 إلى 7 أعضاء
ب) ألّا يزيد عن 6 أعضاء
ج) من 5 إلى 9 أعضاء
د) من 7 إلى 11 عضواً

17. ما الذي يميّز المجلس الاستشاري في الدليل عن مجلس العائلة؟

أ) يُنصح بأن يكون أعضاؤه من خارج العائلة ويُعوَّضون مالياً، ويلتزم بالرد على تساؤلات أفراد العائلة
ب) تنتخبه الجمعية العامة العادية ويتولى إدارة الشركة
ج) لا يزيد أعضاؤه عن ستة، ويشرف على لجان العائلة
د) يضم كافة أفراد العائلة من الملاك الحاليين والمستقبليين

18. وفق مثال صندوق دعم مشاريع أفراد العائلة في الدليل، تقدّم فرد بمشروع تكلفته مليونا ريال. ما الحد الأقصى الذي تموّله الشركة قرضاً حسناً؟

أ) 400 ألف ريال
ب) 600 ألف ريال
ج) مليون ريال
د) مليون و600 ألف ريال

19. الصيغة القانونية لضوابط التخارج، التي يحدد بها الملاك حقوق بقية الملاك والتزاماتهم عند وقوع أحداث «محفّزة»، تسمّى:

أ) اتفاقية البيع والشراء
ب) سياسة التنازل عن الحصص
ج) حق الاسترداد
د) اتفاق الشركاء

20. عائلة تريد أن تنص في النظام الأساس على منع التصرف بالأسهم مدة معينة، أو اشتراط موافقة المساهمين قبل التصرف فيها. إلى أيّ مادة تستند؟

أ) المادة 11
ب) المادة 151
ج) المادة 178
د) المادة 67

21. وُصف دور المستشار في بناء الميثاق بأنه:

أ) مهندس معماري للعملية، وميسّر للحوار، ومرشد مؤتمن للعائلة
ب) كاتب الوثيقة ومحررها النهائي
ج) محكّم يفصل في خلافات الصياغة
د) ممثل لكبير العائلة في الحوار

22. مبدأ «قيادة العملية لا المحتوى» يعني أن:

أ) المستشار يكتب الميثاق ثم يعرضه على العائلة للتصويت
ب) مجلس العائلة يدير العملية، والمستشار يقترح المحتوى
ج) المستشار يملك العملية، والعائلة تملك المحتوى
د) المستشار يقدم نموذجاً جاهزاً تعدّله العائلة

23. كُلّف وسيط بنزاع بين أشقاء حول توزيع الأرباح في شركة لها ميثاق عائلي. ما أول ما ينبغي أن يفعله؟

أ) عقد جلسة مشتركة لسماع مواقف الأطراف
ب) عقد جلسات انفرادية مع كل شقيق
ج) فهم الميثاق وتحليله بوصفه الوثيقة المرجعية الأولى قبل الاستماع التفصيلي
د) اقتراح اللجوء إلى تحكيم ملزم

24. يعمل الوسيط في الوساطة الوقائية «ميسّراً استباقياً» من حيث:

أ) إصدار قرار ملزم قبل وقوع النزاع
ب) تمثيل أحد الفروع في مجلس العائلة
ج) صياغة محضر التسوية النهائي
د) تفسير الميثاق وتحديثه وتيسير القرارات الحساسة

25. الثوابت الثلاثة للمستشار في إطار المستشار الفاعل هي:

أ) الاستقلال والحياد والسرية
ب) المصداقية والموثوقية والألفة
ج) الشفافية والمساءلة والعدالة
د) القوة والثقة والإرث

26. عرضت عائلة على مستشار مهمة بناء ميثاقها، فوجد أنها ضمن كفاءته، وأن لها راعياً صاحب صلاحية، لكن أفرادها غير مستعدين للتغيير. ما التصرف الصحيح وفق شجرة القرار؟

أ) قبول المهمة فوراً
ب) الاعتذار لوجود تعارض في المصالح
ج) إحالة المهمة إلى مختص
د) البدء بتشخيص محدود أو الاعتذار

27. في المثال الواقعي، ترتيب وسائل تسوية المنازعات لدى لجنة تسوية المنازعات هو:

أ) المفاهمات، ثم الصلح، ثم الوساطة، ثم التحكيم
ب) الوساطة، ثم الصلح، ثم المفاهمات، ثم التحكيم
ج) الصلح، ثم المفاهمات، ثم التحكيم، ثم الوساطة
د) المفاهمات، ثم الوساطة، ثم الصلح، ثم التحكيم

28. مساهم في شركة عائلية ميثاقها كالمثال الواقعي يرغب في التنازل عن أسهمه. ما الإجراء الصحيح؟

أ) يعيّن مقيّماً واحداً معتمداً على نفقة المشترين
ب) يخطر بقية المساهمين كتابة عن طريق مجلس الإدارة، ويقدّم قائمة بثلاثة مقيّمين يختار المشترون أحدهم على نفقته
ج) يعرض أسهمه على الغير بعد انقضاء فترة الحظر مباشرة
د) يطلب من مجلس العائلة تقييم الأسهم بالقيمة الدفترية

29. نصّ الميثاق الواقعي على عدم جواز استحداث وظيفة بغرض تعيين فرد من العائلة. والغاية من ذلك:

أ) قصر التوظيف على غير أفراد العائلة
ب) أن تُستحدث الوظائف بمعايير تجارية ومهنية بحسب تطور نشاط الشركة وحاجتها
ج) منح المجلس الاستشاري وحده حق التعيين
د) ربط رواتب أفراد العائلة بمعدلات السوق

30. وفق النص المرافق لإحصاءات الميثاق في البرنامج، ما نسبة المنشآت العائلية الكبيرة التي ليس لديها ميثاق؟

أ) 65%
ب) 75%
ج) 35%
د) 68%

مفتاح إجابات الاختيار من متعدد

#	الإجابة	التعليل
1	د	المترادفات أربعة: دستور العائلة، وبروتوكولها، وبيان مبادئها، وقواعدها ولوائحها. وليس منها «لائحة حوكمة العائلة»
2	ج	الشرط ألّا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس
3	د	تنظيم توظيف أفراد العائلة من خصائص الميثاق، والبقية خصائص اتفاق الشركاء
4	أ	يُعدَّل وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس بحسب شكل الشركة
5	د	الاعتماد من الجمعية غير العادية قبل الصياغة ليس من المقومات الستة
6	ب	الاستقلال يعني عدم الحاجة إلى تعديل عقد التأسيس، مع خصوصية العائلة
7	ج	المرحلة الثانية تُلزم بمراجعة النظام وعقد التأسيس، لأن شرط الصحة عدم المخالفة
8	د	النظام الأساس في المساهمة العائلية يتضمن ميثاق العائلة ومنه مجلس العائلة
9	د	الخلافات الشخصية (العاطفية كالغيرة) قد تكون الأكثر ضرراً إذا لم تُعالج مبكراً
10	أ	ينشأ تضارب الأدوار بين من يرتدون أكثر من قبعة، ويشمل الخلاف حول من يتخذ القرار
11	ب	تضارب المصالح يكون بحسب الدائرة التي يشغلها الفرد، أما الأهداف فتتعلق باتجاه المنشأة
12	ج	قطيعة الرحم «أمر أشد سوءاً» من ضعف المنشأة
13	أ	اختلاف التصورات يولد افتراضات خاطئة وتوقعات غير محققة، وهذا مجال آلية إدارة الافتراضات والتوقعات
14	ب	الفصل الثاني «ملكية العائلة» يضم نقل الملكية والتخارج
15	ب	المشروع يُعدّ مع وزارة التجارة
16	ج	يُحبَّذ من 5 إلى 9 أعضاء، والحد الأدنى نظاماً 3 (المادة 67)
17	أ	أعضاء المجلس الاستشاري من خارج العائلة بتعويض عادل، ويلتزم بالرد على تساؤلات العائلة
18	ج	حصة الشركة 50% من تكلفة المشروع، أي مليون ريال من مليوني ريال. وللتحقق: الفرد 20% أي 400 ألف ريال، والممول الخارجي 30% أي 600 ألف ريال، والشركة 50% أي مليون ريال، والمجموع مليونا ريال
19	أ	«اتفاقية البيع والشراء» هي الصيغة القانونية لضوابط التخارج
20	ب	المادة 151 تجيز قيود التصرف بالأسهم أو اشتراط الموافقة قبله
21	أ	المستشار ليس كاتباً للوثيقة، بل مهندس للعملية وميسّر للحوار ومرشد مؤتمن
22	ج	المستشار «يملك العملية» والعائلة «تملك المحتوى»
23	ج	الميثاق هو الوثيقة المرجعية الأولى، ويُفهم ويُحلَّل قبل الاستماع التفصيلي
24	د	الوسيط في الوساطة الوقائية يفسر الميثاق ويحدّثه وييسر القرارات الحساسة
25	أ	الثوابت الثلاثة: الاستقلال والحياد والسرية. أما الخيار ب فمكوّنات معادلة الثقة
26	د	عند غياب الجاهزية للتغيير: ابدأ بتشخيص محدود أو اعتذر
27	أ	التدرج: المفاهمات، ثم الصلح، ثم الوساطة، وانتهاءً بالتحكيم
28	ب	الإخطار الكتابي عن طريق مجلس الإدارة، وثلاثة مقيّمين يختار المشترون أحدهم على نفقة المتنازل
29	ب	استحداث الوظائف يقوم على معايير تجارية ومهنية كتطور النشاط والحاجة

#	الإجابة	التعليل
30	د	النص: «مع انخفاض هذه النسبة في المنشآت العائلية الكبيرة إلى 68%». وهي تختلف عن رقم الرسم 65%

أسئلة الصح والخطأ

ضع (صح) أو (خطأ) أمام كل عبارة:

1. يتضمن تعريف الميثاق العائلي تحقيق مصالح أفراد العائلة وأهدافهم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. ( )

2. مراحل صياغة الميثاق العائلي أربع، تبدأ بتفاهم الشركاء أو أفراد العائلة، وتنتهي بالشروع في الصياغة. ( )

3. تجيز المادة 11 أن ينظم اتفاق الشركاء دخول ورثتهم في الشركة، بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. ( )

4. يقع «مكتب العائلة» ضمن أدوات الحوكمة الخاصة بدائرة العائلة، إلى جانب ميثاق العائلة ومجلس العائلة. ( )

5. أول المقومات الثلاثة المفضّلة لنجاح إعداد الميثاق هو التواصل الفعال وبناء التوافق، وتليه دراسة الوضع الراهن. ( )

6. ينطوي التحول المؤسسي للمنشآت العائلية على حوكمة العائلة، وحوكمة المنشأة، وحوكمة العلاقة بينهما. ( )

7. من أهداف الميثاق العائلي توثيق أعراف العائلة وبروتوكولاتها بسند قانوني مكتوب وواجب التنفيذ. ( )

8. من عناصر حوكمة المنشأة الوقائية من النزاعات اختيار الشكل القانوني المناسب، ويُمثَّل له بالشركة ذات المسؤولية المحدودة. ( )

9. تُعرَّف الخلافات والنزاعات بأنها حالات عدم التوافق، أو تصوّر عدم التوافق، حول قضايا معينة، ثم تشتد لتصبح نزاعات قد تصل إلى المحاكم. ( )

10. في حالة مجموعة الأحمد، اتسم الجيل الثالث بخلافات حول الاستراتيجية وتوزيع الأرباح. ( )

11. من آثار إدراج الميثاق العائلي جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس إمكانُ الاحتجاج به في مواجهة الغير. ( )

12. يجوز للعائلة تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص، تختص بمراجعة الميثاق العائلي دورياً ودراسة مقترحات تطويره. ( )

13. في سيناريو عائلة الأحمد، طالب 12 فرداً بتقسيم المجموعة إلى شركات منفصلة، وأصرّ 8 على الحفاظ على وحدتها. ( )

14. تقضي المادة 67 من نظام الشركات بألّا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن خمسة أعضاء. ( )

15. من مبادئ مشروع دليل إعداد الميثاق العائلي القادم مبدأ «تعارض المصالح والمنافسة». ( )

16. عرّف نموذجُ التعاريف في الدليل العائلةَ بأنها مجموع المساهمين في الشركة المنحدرين من عائلة واحدة. ( )

17. من اشتراطات تقديم طلب التخارج في سياسة التخارج تقديم إشعار خطي مسبق مدته من شهر إلى ثلاثة أشهر. ( )

18. من معايير اختيار قائد الشركة القادم في الدليل العلاقة الطيبة مع الموظفين بالشركة وأفراد العائلة. ( )

19. من عناصر سياسة توزيع الأرباح التي يُضمَّنها الميثاق تجنيب احتياطي يصل إلى 20%. ( )

20. تنظم المادة 153 من نظام الشركات آلية ممارسة حق استرداد الحصة من قبل شريك أو أكثر عند التنازل عنها، والسماح للشركة بشرائها. ( )

21. في حالة معضلة التخارج في الشركة القابضة، تراوح تقييم حصة الأخ الأكبر بين 150 و250 مليون ريال. ( )

22. المرحلة الثالثة من مراحل بناء الميثاق في خارطة طريق المستشار هي «الصياغة والحوار». ( )

23. يكشف الميثاق للوسيط، بوصفه «قانون العائلة»، القيم الحاكمة، والقواعد المتفق عليها، والهياكل الحاكمة. ( )

24. من منظور الوسيط، يُعد الميثاق العائلي «منصة للتطوير» لإعداد الجيل القادم. ( )

25. من السلوكيات العشر للمستشار الفاعل أن يكون محايداً تجاه الأشخاص والحقائق والقرارات. ( )

26. من الحالات التي لا تُعقد فيها جلسة مشتركة، في إطار المستشار الفاعل، أن يخشى أحد الأطراف الانتقام. ( )

27. في المثال الواقعي، يشمل برنامج تطوير الجيل القادم أفراد العائلة حتى الجيل الخامس، ويبدأ تصميم خطة كل فرد من اختيار التخصص الجامعي. ( )

28. في المثال الواقعي، لمجلس الإدارة الحق في تأجيل عملية البيع والتخارج إذا وجد أنها قد تُلحق الضرر الشديد بمصالح الشركة أو الشركاء. ( )

29. في المثال الواقعي، تُموَّل الأعمال الخيرية الخاصة من أموال الشريك الشخصية، ولا علاقة لحسابات الشركة بها. ( )

30. تشير إحصاءات البرنامج في الرسم إلى أن 35% من المنشآت العائلية في المملكة ليس لديها ميثاق عائلة. ( )

مفتاح إجابات الصح والخطأ

#	الإجابة	التصحيح أو التوضيح
1	صح	المصالح الثلاث كما وردت في التعريف
2	خطأ	المراحل **خمس**: التفاهم، ثم مراجعة النظام وعقد التأسيس، ثم الاطلاع على النماذج، ثم تحديد المحل، ثم الشروع في الصياغة
3	صح	نص المادة 11 كما ورد
4	خطأ	مكتب العائلة من أدوات **دائرة الملكية**. أدوات دائرة العائلة: ميثاق العائلة، ومجلس العائلة، واجتماعات العائلة
5	خطأ	الترتيب: **دراسة الوضع الراهن** أولاً، ثم التواصل الفعال وبناء التوافق، ثم مراقبة الالتزام والمراجعة المستمرة
6	صح	المكوّنات الثلاثة للتحول المؤسسي
7	صح	الهدف السادس من أهداف الميثاق
8	خطأ	يُمثَّل للشكل القانوني المناسب بشركة **المساهمة**
9	صح	التعريف كما ورد
10	خطأ	الجيل الثالث: نزاعات حول **الأدوار والمسؤوليات**. أما الاستراتيجية وتوزيع الأرباح فللجيل الرابع
11	صح	من آثار الإدراج: الاحتجاج به في مواجهة الغير
12	صح	تشكيل اللجنة جوازي («يجوز»)
13	خطأ	**8** طالبوا بالتقسيم، و**12** تمسكوا بوحدة المجموعة، و5 محايدون
14	خطأ	الحد الأدنى **ثلاثة** أعضاء
15	صح	المبدأ الثامن في فهرس المشروع
16	صح	نموذج تعريف العائلة كما ورد
17	خطأ	الإشعار الخطي المسبق مدته **من 3 إلى 6 أشهر**
18	صح	المعايير: الكفاءة، والخبرة، والعلاقة الطيبة مع الموظفين وأفراد العائلة، ورؤيته لمستقبل الشركة
19	خطأ	يصل الاحتياطي إلى **30%**
20	خطأ	حق الاسترداد في المادة **178**. أما المادتان 153 و173 فتتيحان التحكيم والوسائل البديلة
21	صح	التقييم كما ورد في الحالة
22	خطأ	الثالثة هي **الإقرار والتوقيع**، و«الصياغة والحوار» هي الثانية
23	صح	ثلاثة أمور يكشفها الميثاق للوسيط
24	خطأ	«منصة للتطوير» من منظور **المستشار**. منظور الوسيط: أداة وقائية، ومرجعية للحوار، وخارطة طريق
25	خطأ	النص: «كن محايداً تجاه الأشخاص، **وليس تجاه الحقائق أو القرارات**»
26	صح	من حالات عدم عقد الجلسة المشتركة الست
27	صح	النص الواقعي عن برنامج الجيل القادم
28	خطأ	حق التأجيل لـ**المجلس العائلي** لا لمجلس الإدارة
29	صح	تقسيم الأعمال الخيرية إلى خاصة وعامة

#	الإجابة	التصحيح أو التوضيح
30	خطأ	الرسم: **65%** ليس لديها ميثاق، و35% لديها

توزيع الإجابات: 15 صح و15 خطأ.

الأسئلة المقالية

السؤال الأول (المكونات والأبعاد): اشرح

اشرح مكانة الميثاق العائلي في منظومة حوكمة المنشأة العائلية، مبيناً كيف يتكامل أثره عبر دوائر العائلة والملكية والمنشأة، وما أساسه النظامي.

الإجابة النموذجية:

الميثاق العائلي «مجموعة من الأسس والقواعد والضوابط يتم تحديدها وصياغتها بمشاركة الأطراف المعنية»، ويتعهد أفراد العائلة بتنفيذه لتحقيق رسالة الشركة ورسالة العائلة ومصالح أفرادها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية.

ويقع الميثاق في قلب **التحول المؤسسي**، أي الانتقال من الممارسات الفردية إلى الاحترافية. وهذا التحول ينطوي على حوكمة العائلة، وحوكمة المنشأة، وحوكمة العلاقة بينهما. والميثاق أبرز مخرجات حوكمة العائلة، إلى جانب مجلس العائلة وجمعيتها ولجانها.

ولكل دائرة أدواتها:

- **العائلة:** الميثاق، ومجلس العائلة، واجتماعاتها.
- **الملكية:** اجتماعات الملاك، ومكتب العائلة، وترتيب الملكية.
- **المنشأة:** مجلس الإدارة، وفصل الملكية عن الإدارة، واللوائح الداخلية.

غير أن أثر الميثاق «لا ينحصر على دائرة العائلة، وإنما يؤثر على الدوائر الثلاث مجتمعة». ولهذا يختلف إطار حوكمة المساهمة العائلية عن العامة: نظامها الأساس يتضمن ميثاق العائلة، ومنه مجلس العائلة.

نظامياً: أسبغت المادة 11 من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ، صفة الإلزام على الميثاق، سواء نشأ أثناء التأسيس أو بعده، وسواء أُدرج في عقد التأسيس أو أُفرد بوثيقة مستقلة، بشرط ألّا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.

تطبيقاً: يشخّص المستشار أي دائرة تنقصها أدواتها قبل الصياغة، حتى لا يعالج الميثاقُ العائلةَ ويُهمل الملكية والإدارة.

(تسمية الأبعاد بالأسرية والتنظيمية والقانونية واردة في محاور البرنامج دون تفصيل.)

عناصر التقييم:

1. تعريف الميثاق بعناصره كما ورد.
2. ربطه بالتحول المؤسسي ومكوّناته الثلاثة.
3. أدوات كل دائرة، وأن أثر الميثاق يشمل الدوائر الثلاث.
4. المادة 11: الإلزام، وشرط عدم المخالفة.
5. موقع الميثاق في إطار حوكمة المساهمة العائلية.

السؤال الثاني (المكونات والأبعاد): قارن واقترح بوصفك مستشاراً

عائلة تملك شركة ذات مسؤولية محدودة، وتتردد بين إدراج ميثاقها في عقد التأسيس وإفراده بوثيقة مستقلة. قارن بين الخيارين، وميّز الميثاق عن اتفاق الشركاء، ثم قدّم توصيتك.

الإجابة النموذجية:

تجيز المادة 11 الخيارين. لكن لكلٍّ منهما آثاره:

	الإدراج في عقد التأسيس	الإفراد في وثيقة مستقلة
المزايا	الاحتكام إلى وثيقة واحدة، ووضوح علاقات الشركاء للغير، والاحتجاج به في مواجهة الغير	لا حاجة لتعديل عقد التأسيس عند تعديل الميثاق، وخصوصية العائلة
الأعباء	الاضطرار إلى تعديل عقد التأسيس عند كل تعديل، ويكون نصاب التعديل وفق أوضاع تعديل العقد بحسب شكل الشركة	تشعّب الوثائق الحاكمة

الميثاق واتفاق الشركاء:

- الميثاق ينظم العائلة في الشركة، وعلاقة أفرادها، وتوظيفهم. وقد ينشأ أثناء التأسيس أو بعده، ولا يلزم إشهاره ما لم يكن جزءاً من العقد.
- اتفاق الشركاء ينظم العلاقة بين الشركاء أو مع الشركة، ودخول الورثة، وتعاملات الشركة مع الغير. ويلزم إشهاره وإشهار تعديلاته.

التوصية (إضافة توضيحية مبنية على الآثار السابقة): نموذج مزدوج.

- الأحكام التي تحتاج حجية تجاه الغير تُدرج في عقد التأسيس أو اتفاق الشركاء، مثل قيود التصرف بالحصص، وحق الاسترداد، وآلية التقييم.
- الأحكام العائلية المتغيرة تُفرد بميثاق مستقل، مثل القيم، وشروط التوظيف، ومجلس العائلة ولجانها، والصندوق العائلي.

ويُشترط في الحالين مراجعة نظام الشركات وعقد التأسيس قبل الصياغة، وهي المرحلة الثانية من مراحل الصياغة.

عناصر التقييم:

1. آثار الإدراج والاستقلال كما وردت.
2. نصاب التعديل حين يكون الميثاق جزءاً من العقد.
3. فرقان جوهريان على الأقل بين الميثاق واتفاق الشركاء (الإشهار، ونطاق التنظيم).
4. توصية معللة بمعيار واضح (الحجية أو المرونة).
5. التنبيه إلى شرط عدم المخالفة.

السؤال الثالث (الحد من النزاعات): حلّل الحالة بوصفك وسيطاً

حلّل تطور النزاعات في مجموعة الأحمد وفق تصنيف الخلافات، وبيّن كيف كان الميثاق سيستبق تحوّلها إلى «أزمة حوكمة حادة». ثم حدد أول ثلاث خطوات تتخذها وسيطاً في الوضع الراهن (8 يريدون التقسيم، و12 يريدون بقاء المجموعة موحدة، و5 محايدون).

الإجابة النموذجية:

الخلافات «حالات عدم التوافق أو تصوّر عدم التوافق» تشتد حتى تبلغ المحاكم. وفي الأحمد تصاعدت بنمو العائلة:

الجيل	طبيعة الخلاف	نوعه في التصنيف
الأول والثاني	تحديات تشغيلية ومالية بسيطة	—
الثالث	نزاعات حول الأدوار والمسؤوليات	تضارب الأدوار
الرابع	خلافات حول الاستراتيجية وتوزيع الأرباح	تضارب الأهداف، وتضارب المصالح بين العاملين وغير العاملين

الجيل	طبيعة الخلاف	نوعه في التصنيف
الخامس	25 مؤهلاً، وأزمة شاملة تهدد بالتفكك	الأنواع مجتمعة

الجذر: غياب الحوكمة الرسمية، وعدم وضوح الأدوار، وتعدد الأجيال وتباين الرؤى. والدرس: «كلما تأخر وضع الميثاق، زادت صعوبة حل النزاعات».

لو وُجد الميثاق مبكراً لأدى أهدافه:

- الوقاية من النزاعات، مع آلية للتعامل معها عند وقوعها.
- اعتماد قواعد للقضايا المحتملة النزاع، كالتوظيف وتعاقب الإدارة.
- ترسيم الملكية والإدارة.
- قواعد للتخارج والتقييم.

خطوات الوسيط الثلاث:

1. **السؤال عن الميثاق:** يسأل أولاً «هل لديكم ميثاق؟»، ولا ميثاق هنا. فالوساطة **علاجية** بلا مرجعية متفق عليها.
2. **لقاءات منفردة قبل الجلسة المشتركة:** يلتقي بالمجموعات الثلاث منفردة، لأن التصعيد مرتفع.
3. **من المواقف إلى المصالح:** ينقل الحوار من موقفَي «التقسيم» و«بقاء المجموعة موحدة» إلى المصالح، مثل استقلالية القرار، والإرث، وقوة العلامة. ويُشرك المحايدين في اقتراح حلول وسط. (التمييز بين المواقف والمصالح يُفصَّل في مقرر التفاوض والوساطة.)

عناصر التقييم:

1. تعريف الخلاف ومسار تصعيده.
2. ربط كل جيل بنوع الخلاف المناسب من الأنواع الأربعة.
3. الأسباب الجذرية والدرس المستفاد.
4. كيف تستبق أهداف الميثاق وآلياته الأزمة.
5. خطوات وساطة تميّز غياب الميثاق، وتراعي التصعيد.

السؤال الرابع (الدليل الاسترشادي): اقترح بوصفك مستشاراً

استناداً إلى الدليل الاسترشادي، اقترح أحكام سياسة تخارج كانت ستمنع معضلة الشركة القابضة، التي أراد فيها الأخ الأكبر التخارج وقُدّرت حصته بين 150 و250 مليون ريال دون آلية للتقييم أو التمويل.

الإجابة النموذجية:

سياسة التخارج «مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها داخل العائلة لتنظيم كيفية انسحاب أحد أفرادها من ملكية أو إدارة الشركة». وصيغتها القانونية «**اتفاقية البيع والشراء**»، التي تحدد الحقوق عند وقوع أحداث «محفّزة».

وعلى المستشار أن يجيب في الميثاق عن خمسة أسئلة:

1. من يحق له التملك؟
2. ما الأحداث المؤدية إلى التخارج؟
3. كيف يُقيَّم السهم؟
4. ما السعر والشروط؟
5. كيف تُموَّل الصفقة؟

وكان هذا الأخير غائباً تماماً في الحالة.

الأحكام المقترحة:

- **في الحوكمة:**
  - حق الشفعة لأفراد العائلة.
  - فترة حظر للبيع لأطراف خارجية.
  - **تعيين مقيّم مستقل معتمد** وآلية تقييم متفق عليها مسبقاً، فلا يبقى النطاق مفتوحاً بين 150 و 250 مليوناً.
  - **جدولة السداد**، فلا تُضطر الشركة إلى تسييل أصول مرتبطة بعقود طويلة.
- **في تقديم الطلب:**
  - إشعار خطي مسبق من 3 إلى 6 أشهر.
  - تحديد نسبة الحصص المراد بيعها، وتقديم المبررات.
  - **الالتزام بفترة انتقالية** تعالج اعتماد الشركة على علاقات الأخ الأكبر.
- **في التنفيذ:** توثيق نقل الملكية، وتحديث السجلات.
- **مؤسسياً:**
  - **لجنة استرداد الحصص**، تدير احتياطياً مخصصاً لشراء حصص المتخارجين بالقيمة العادلة.
  - الاستناد إلى المادة 178 (حق الاسترداد، وشراء الشركة للحصة)، والمادة 151 (قيود التصرف).

عناصر التقييم:

1. تعريف سياسة التخارج، واتفاقية البيع والشراء.
2. الأسئلة الخمسة، مع ربط سؤال التمويل بالحالة.
3. أحكام من الأعمدة الثلاثة (الحوكمة، والتقديم، والتنفيذ).
4. أداة مؤسسية (لجنة الاسترداد والاحتياطي) أو سند نظامي (المادة 178 أو 151).
5. ربط كل حكم بعقدة من عقد الحالة.

السؤال الخامس (دور المستشار والوسيط): قارن وعلّل

قارن بين دور المستشار ودور الوسيط في بناء الميثاق العائلي وتفعيله، وعلّل: لماذا يُعد حياد المستشار مصدر شرعية الميثاق وقبوله؟

الإجابة النموذجية:

المستشار:

- ليس «كاتباً للوثيقة»، بل «مهندس معماري» للعملية، و«ميسّر» للحوار، و«مرشد» مؤتمن.
- عقليته تقوم على الحياد والموضوعية، والتعاطف والذكاء العاطفي، والصبر والمثابرة، وقيادة العملية لا المحتوى: **هو يملك العملية، والعائلة تملك المحتوى**.
- يقود مراحل البناء: الإعداد وبناء الأساس، ثم الصياغة والحوار، ثم الإقرار والتوقيع، ثم المراجعة والتحديث.
- يرى الميثاق أداة تخطيط، وإطاراً للحوكمة، ومنصة لتطوير الجيل القادم.

الوسيط:

- يرى الميثاق أداة وقائية، ومرجعية للحوار، وخارطة طريق.
- أول ما يسأل عنه: «هل لديكم ميثاق؟»، فيحلله قبل الاستماع التفصيلي، لأنه «قانون العائلة» الذي يكشف القيم الحاكمة والقواعد المتفق عليها والهياكل الحاكمة.
- يحوّل النقاش من الشخصنة إلى الموضوعية.

- يعمل في الوساطة الوقائية ميسّراً استباقياً (يفسر الميثاق ويحدّثه)، وفي العلاجية يساعد على الحل.

تعليل الحياد:

- من مقومات النجاح «وجود استشاري يبذل العناية المهنية بحيادية وموضوعية».
- ونجاح الميثاق «يعتمد على شعور جميع الأفراد بالملكية والمشاركة في صياغته».
- فإذا انحاز المستشار، صار الميثاق وثيقة فرع لا وثيقة العائلة، فيفقد القبول ويعود النزاع.
- ولذلك ثوابته الثلاثة: الاستقلال، والحياد، والسرية. ولا يصبح أبداً حليفاً لأحد الفروع.
- والحياد هنا «تجاه الأشخاص، لا تجاه الحقائق أو القرارات».

عناصر التقييم:

1. أوصاف المستشار الثلاثة، ومبدأ العملية والمحتوى.
2. منظورا المستشار والوسيط للميثاق.
3. دور الوسيط المرجعي وتحويل النقاش، والوقائي مقابل العلاجي.
4. تعليل الحياد بمقومات النجاح وشعور الأفراد بالملكية.
5. ضابط الحياد: تجاه الأشخاص لا الحقائق.

السؤال السادس (دور المستشار والوسيط): حلّل حالة بوصفك مستشاراً

طلب الابن الأكبر للمؤسس لقاءً خاصاً مع مستشار، وكلّفه بصياغة ميثاق يضمن له منصب الرئيس التنفيذي، على أن يُعرض على العائلة بوصفه «أفضل الممارسات». كيف يتصرف المستشار؟

الإجابة النموذجية:

يبدأ المستشار بـ**إطار التأهيل (Go / No-Go)** قبل القبول:

- **العميل:** من العميل الفعلي؟ المنظومة العائلية كلها، لا فرد منها.
- **الراعي والصلاحية:** هل للطالب صلاحية التكليف باسم العائلة؟
- **الأخلاقيات:** هل يوجد تعارض في المصالح؟ نعم، وبوضوح.

وفي شجرة القرار: إذا لم تخلُ المهمة من تعارض المصالح، فالمستشار **يعتذر**.

ثم يقرأ **المشكلة الحقيقية خلف المعلنة**: طلب «رئيس تنفيذي» قد يخفي «نزاعاً غير معلن على السلطة والسيطرة»، وقد يعكس «تنافس الأشقاء» على الخلافة.

والقبول بالصيغة المطلوبة يخالف ثوابت المستشار:

- يصبح «حليفاً لأحد الفروع» و«بديلاً عن قرار العائلة».
- يخالف مبدأ أن العائلة تملك المحتوى.
- يفرض نموذجاً جاهزاً، فيفقد الميثاق شرعيته.

البديل المهني: يعرض المستشار إعادة تعريف المهمة، بأن تكون موجهة للعائلة كلها، وتبدأ بدراسة الوضع الراهن واستطلاع مرئيات جميع الأفراد. ويُعالج منصب القائد ببند في الميثاق يعتمد معايير الدليل: الكفاءة، والخبرة، والعلاقة الطيبة مع الموظفين والعائلة، والرؤية، مع «طريقة علمية ومحايدة» للاختيار.

فإن رفض الابن ذلك، اعتذر المستشار. و«الاعتذار المبكر أفضل من الفشل المتأخر».

عناصر التقييم:

1. تطبيق معايير التأهيل (العميل، والصلاحية، والأخلاقيات) وشجرة القرار.
2. كشف المشكلة الحقيقية خلف المعلنة.
3. ربط الرفض بالثوابت وبما «لا يصبحه» المستشار.

4. بديل مهني يحفظ مشاركة الجميع، ومعايير موضوعية لاختيار القائد.
5. الحسم بالاعتذار إن تعذّر البديل.

السؤال السابع (المواثيق الواقعية): استخلص وعلّل

استخلص من المثال الواقعي للميثاق العائلي ثلاثة دروس عملية تميّز الميثاق المطبَّق عن النموذج الاسترشادي، مع بيان حدود ما عُرض عن «تجربة كتابة الميثاق».

الإجابة النموذجية:

تطلب محاور البرنامج الاستفادة من تجربة ميدانية في مرافقة عائلة لصياغة ميثاقها، والوقوف على العقبات الواقعية. **ولم تُعرض تفاصيل هذه الجلسة كتابةً**، فالمتاح هو المثال الواقعي لميثاق شركة عائلية كبرى. ومنه ثلاثة دروس:

الدرس الأول: التحديد يمنع التأويل.

- الدليل يكتفي بعبارات عامة، كتعيين «مقيّم مستقل معتمد».
- الميثاق الواقعي يفصّل: إخطار كتابي عن طريق مجلس الإدارة، وقائمة بثلاثة مقيّمين يختار المشترون أحدهم على نفقة المتنازل، وجواز التقسيط.
- ويحدد عدد أعضاء مجلس العائلة بستة على الأكثر.

الدرس الثاني: حماية الاحترافية من ضغط العائلة.

- يمنع استحداث وظيفة لتعيين فرد من العائلة، أو إنهاء خدمة موظف من غيرها لإحلاله.
- ويعطي مجلس الإدارة «أوسع السلطات» مع الاستقلال عن العائلة.
- وهذا يعالج عقبة «الملاذ الأخير» في التوظيف.

الدرس الثالث: الفصل بين المسارات وتدرّج الحلول.

- يفصل الأعمال الخيرية الخاصة (من المال الشخصي) عن العامة (من الأرباح بقرار المجلس العائلي).
- ويرتب التسوية: المفاهمات، ثم الصلح، ثم الوساطة، ثم التحكيم.
- ويمنح المجلس العائلي حق تأجيل التخارج الضار بالشركة.

التطبيق: يتخذ المستشار هذه النصوص نماذج يطّلع عليها في المرحلة الثالثة من مراحل الصياغة («الاطلاع على نماذج مشابهة»)، دون نسخها، لأن «ما يلائم شركة قد لا يلائم أخرى».

عناصر التقييم:

1. التصريح بحدود ما عُرض كتابةً عن التجربة.
2. ثلاثة دروس مدعومة بنصوص واقعية محددة.
3. مقابلة النص الواقعي بالقاعدة الاسترشادية (العام في مقابل المحدد).
4. ربط الدروس بالعقبات (التوظيف، والتخارج، والنزاع).
5. توظيف الأمثلة في مرحلة «الاطلاع على نماذج مشابهة» مع مراعاة خصوصية كل شركة.